ソーシャルワークにおける倫理－ソーシャルワーカーの倫理綱領[1]

スウェーデン学術団体SSR（Akademikerförbundet SSR）[2]

目次

Ⅰ．なぜ倫理綱領なのか？

Ⅱ．ソーシャルワークにおける重要なテーマ

Ⅲ．ソーシャルワークにおける倫理的問題

Ⅳ．倫理の基本的な問い

Ⅴ．ソーシャルワークの倫理的価値と規範

Ⅵ．ソーシャルワーカーの倫理的特性

Ⅶ．ソーシャルワーカーの倫理指針

付属資料

Ⅷ．倫理的な問題状況 - ケーススタディ

Ⅸ．スウェーデン学術団体SSRの倫理綱領

注と参考文献

１．ソーシャルワーカーの倫理綱領

本書は、ソーシャルワークにおける倫理について述べたものである。

本書に示す考察と見解は、ソーシャルワーカーの倫理綱領として、2015年9月18日にAkademikerförbundet SSR（以下、SSR）の理事会で採択された。

倫理綱領の範囲や性格はさまざまであり、規則や指針を箇条書きで示すものもある。本綱領は、ソーシャルワークのさまざまな方向性、実践に伴う倫理的問題、そして実践を支える基本的な価値と規範について考察する。

本倫理綱領の中核となる要約は、「ソーシャルワーカーの倫理指針」である。また、本倫理綱領には、考察や議論のためのケーススタディも添付されている。

この規範は、主に専門職についているソーシャルワーカーを対象としている。もう１つの重要な対象は、スウェーデン国内のソーシャルワークや関連プログラムを学ぶ学生である。また、この倫

[1] 2015年9月18日、Akademikerförbundet SSR理事会採択。

[2] SSRは、1958年にソシオノームの団体として設立され、その後、複数の専門職を含む組織へと発展した。本文では、採択時の団体名を「スウェーデン学術団体SSR」と表記する。

理綱領は、倫理的な観点から、ソーシャルワーク専門職が自分たちの使命をどのように受け止めているかを示すものであり、ソーシャルワークに関心を持つ人すべてに参考になる。

２．本倫理綱領の作成

この文書は、エルスタ・シェンダル大学（Ersta Sköndal högskola）の組織・職業倫理研究所で倫理学教授を務める神学博士エリック・ブレンベリエル（Erik Blennberger）が、レファレンス（参照）グループとの協議を経て作成した。レファレンスグループのメンバーは、パール・ベーリン（Per Böhlin、保護観察官兼司法精神科外来の調整担当）、ティッティ・フレンケル（SSR開発マネージャー）、ミカエル・ヤーンロ（ヘッセルビー＝ヴェリンビー地区行政局家族支援ユニット・家族支援員）、ジョセフィン・ヨハンソン（SSR専門官）、アイナ・ヨンソン（医学博士、カロリンスカ大学病院の医療ソーシャルワーカー）、ロビーサ・ネールブラント（Lovisa Nerbrant、ストックホルム市の給付・支援判定担当職員、SSRストックホルム支部会長）、マリアンネ・サウル・ヘドルンド（開発・プロセス・コンサルティング社ABシニアコンサルタント、前スンドビュベリ市行政局長）、エリサベット・シードベリ（社会庁〈Socialstyrelsen〉プロジェクトマネージャー）、ピア・レドルンド（ソシアラ・ミショーネン〈社会伝道会〉社会法務顧問／心理社会的支援担当部長）、ホセイン・タヴァッソリ（HVB施設副施設長）、イボン・D.ウェステル（ストックホルム市スクールカウンセラー、スウェーデン・スクールカウンセラー協会代表理事）である。レファレンスグループのメンバーは全員、ソシオノームである。

倫理綱領の協議版がConvictus、DHR－障害のない社会を目指す協会、ファムナ（Famna）、フォーラム（Forum－社会分野の理念に基づく民間団体連合）、Fountain House、FUB（知的障害のある子ども・若者・成人のための全国協会）、HSO、児童・青少年福祉（社会的養護）全国調整官、タンポポの子どもたち会、PRO、RFHL、RFSL、ROKS、RSMH、全国組織Attention、Riksförbundet Insolvens、SPF、SIOS－民族のための協力団体スウェーデンの組織、社会庁（Socialstyrelsen）、国家施設ケア庁（SiS）、スウェーデン・クーラトル協会（Svensk kuratorsförening）、KRIS、ユニゾン（旧SKR－スウェーデン女性・少女シェルター全国連盟）、ヴェルダンディ（Verdandi）、X-Cons、ソーシャルワーク教育を行っているすべての大学に送付され、協議版に対するコメントを求めた。さらに、スウェーデン・ソーシャルワーカー連盟の地域（支部）協会と個々のメンバーがコメントする機会があった。

その結果、北西部エルヴスボルグ、ノルボッテン、スコーネ、ヴェルムランドのSSR地域協会、FUB（知的障害のある子ども・若者・成人のための全国協会）、イエテボリ大学、ストックホルム大学、ウメオ大学のソーシャルワーク学科、児童・青少年福祉（社会的養護）全国調整官、タンポポの子どもたち会、PRO、RFHL、国家施設ケア庁（SiS）、スウェーデン・クーラトル協会（Svensk kuratorsförening）、エリス・エンバルとペイビ・トゥルンネンからコメントが提出されている。

Ⅰ．なぜ倫理綱領なのか？

倫理的な内省や仕事の指針を示した倫理綱領の価値を認める専門職は増えている。このような倫理綱領は、直面する倫理的問題に対する自覚を高め、議論を活性化し、専門職の倫理基準を明確にすることを目的としている。

倫理綱領は、法律や規則では対応できない重要な問題を浮き彫りにすることができる。例えば、人との接し方、他人に対する基本的な態度、職業上望ましい倫理的な人柄の特性についてなどである。 倫理綱領は、ソーシャルワーク専門職としてのアイデンティティを強化し、専門性がこのソーシャルワーク職を代表していることを思い起こさせる。

１．権力には倫理の遵守が必要

特に個人の人生や生活に大きな影響を与える仕事、つまり何らかの形で権力を行使する活動においては、倫理的な自覚が重要である。ソーシャルワークもそのような仕事の１つである。個人は、不利な立場になることがあり、時にそれは非常に明白である。特に、子どもや青少年を対象としたソーシャルワークでは、その傾向が顕著である。

ソーシャルワークの専門職は、その仕事が人々の生活に与える影響と、その仕事にどのような価値や規範を適用するべきかを認識している必要があり、ソーシャルワーカー自身の価値がそれらの価値と調和していること、つまり、ソーシャルワークには倫理の遵守が必要である。

２．規則・エビデンス・倫理

ソーシャルワークの大部分は法令で規制されており、法律の知識が必要である。さらに、ソーシャルワークは、エビデンスに基づくものでなければならない。それは、社会問題についての知識と、関係者にとって望ましい結果をもたらすことのできる方法と介入策についての知識に基づいていなければならない。

倫理的考察は、法律や規制にも影響を及ぼす。このような考察は、立法化のための暗黙の出発点となる場合もあるが、直接的に法律に表現される場合もある。例えば、社会サービス法の基本理念を定めた冒頭条項（portalparagrafen）には、この法律の根底にある倫理的価値や規範が表現されている。

倫理綱領は、法律や規則と競合するものではない。このような倫理規範は、主に法律の背後にある倫理を明確にしたものと考えるべきである。さらに、直接法制化できない問題に対処することで、法律を補完するものでもある。

エビデンスと倫理の関係を考える限り、本当の意味での対立はありえないはずである。もし、特定の状況下で特定の行動をとるための確かな根拠（研究と実証された経験を通じたエビデンス）があれば、その行動が選択されるべきである。したがって、ソーシャルワークが可能な限りエビデンスに基づく実践であることが、倫理的な必須条件となる。

ただし、状況によっては、どの指標が最良のエビデンスに基づいた支援であるかを評価することが困難な場合がある。また、クライエントの視点や希望を常に考慮に入れる必要がある。個人や集団を取り巻く問題状況は非常に複合的な場合があり、すべてのタイプの社会問題の状況に対して何が最適な解決策であるかというエビデンスはない。

そして、倫理のないエビデンス、そして法的な規制のないエビデンスでは十分ではない。ソーシャルワークは何を目指し、何を目的とすべきなのか。このような問題は、エビデンス評価では解決できない。また、公的責任と個人責任のバランスという基本的な問題や、ソーシャルワークを支えるべき倫理的価値や規範とは何かという問題においても、エビデンスを参照することはできない。これらは倫理的な問題である。ソーシャルワークは、価値に基づいた実践である。

３．ソーシャルワーク専門職

本倫理綱領は、ソーシャルワークに従事する専門職を対象とする。その多くは、1950年から用いられている学位称号「ソシオノーム」（socionom）を有しているが、別の大学教育を受けてこの分野で働く人もいる。原文では、英語の social worker に相当する socialarbetare（ソーシャルワーカー）のほか、「ソーシャルワークに専門職として従事する人」「ソーシャルワークに従事する人」という表現も用いている。[3]

４．さまざまな運営主体と事業

この倫理綱領は、さまざまな設置・運営主体のもとで行われる、あらゆる形態のソーシャルワークに適用される。この倫理綱領は、ソーシャルワークの基準設定、監督および検査・統制にも関連している。

ソーシャルワークの大部分は、市（コミューン）、県（ランスティング）、政府機関などの公共部門で実施されている。しかし、ボランティア団体や民間企業の専門職による重要なソーシャルワ

[3] 「ソーシャルワーカー」に対応する言葉が、ソシアルアルベータレ、大学などで取得する社会福祉専門労働者資格、敢えて例えるならば、「社会福祉士」に対応する言葉がソシオノームである。「ソシオノーム」はグループホームへの入居の必要性を認めたリ、ホームヘルプサービスの時間を決定するケアマネジャーである「ビストンスベデンマレ（Biståndsbedömare）」の基礎資格でもある。本文中ではソシオノームの複数形で登場するか、ここではソシオノームと単数形で紹介しておく。また、本文においては、 ソーシャルワーカーに相当する言葉の方が圧倒的に多く使用されている。

ークも行われている。この仕事は、多くの場合、公的セクターを通じて資金を調達され、公的な監視のもとに行われる。

５．クライエントおよび関係者（ステークホルダー）

ソーシャルワークの影響を受ける人々を表すために、さまざまな表現方法がある。これらの用語は、介入の状況や実態によって異なる。例えば、子ども、青少年、学生、患者、ケアを受ける人、親族、クライエント、顧客、住民、利用者などが挙げられる。本書では、一般的な用語としてクライエントという用語を使用し、さらに、人、個人という用語を使用することがある。

Ⅰ．（振り返りと会話のために）考えてみよう

1).ソーシャルワーク専門職の倫理綱領はなぜ必要なのでしょうか？前述の文章にある主張と推論を考えてみてください。

2). 規則、エビデンス、倫理という見出しの下にある記述内容に同意しますか？

Ⅱ．ソーシャルワークにおける重要なテーマ

ソーシャルワークでよくある議論は、この仕事がどのような方向性を持っているべきかについてである。 方法と目標は、特定のテーマの用語の下で組み合わされることがよくある。 ソーシャルワークにおけるこれらの用語のテーマや重要性は、主にいろいろな方向性を示すために使用される。

ソーシャルワークの活動には、通常、さまざまなテーマがあるが、特定のテーマや焦点が支配的な場合もある。ソーシャルワークの主要なテーマについて、概観する。この概要の背景には、「国際ソーシャルワーク連盟（IFSW）が2014年に採択したソーシャルワークの定義」がある。

１．ソーシャルワークの国際的な定義

SSR原典に掲載された、IFSWの2014年「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」のスウェーデン語表現は以下の通りである（日本での公式定訳とは文言が一部異なる）。[4]

[4] 日本で紹介されている定訳は、「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論，社会科学，人文学，および地域・民族固有の知を基盤として，ソーシャルワークは，生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう，人々やさまざまな構造に働きかける。」である。社会開発は社会資源の開発とは異なるのか、社会的結束とはスウェーデン倫理綱領という連帯と同じか、集団的責任に対応するわかりやすい日本語がないのか、 人々の資源を解放するのではないのか、先住民族の文化や言語に配慮するではだめなのか、ウェルビーニングという言葉ではなく、幸福という言葉では適切ではないのか、などの疑問が残る。

ソーシャルワークは、社会の変化と発展、社会的結束、社会的に脆弱な人々の保護と支援、人々のエンパワメントと資源の解放を促進する実践に基づいた専門職であり、学術的な学問分野である。人権、社会正義、子ども[5]の最善の利益、連帯責任、多様性の尊重は、ソーシャルワークの中心的な原則である。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文科学、そして先住民族の知識をもとに、専門職は人々を巻き込み、構造に影響を与え、生活の課題を解決し、幸福を増進することを目指す。

この定義は、世界各国のソーシャルワークの異なる立場や異なる理想を調整する過程を通じて作成されたものである。また、この定義には、「国または地域レベルで（倫理綱領を）進化させることができる」という記述がある。

上記の定義には、ソーシャルワークにおける方向性や主要なテーマが、いくつか挙げられている。本書では、①エンパワメント、②アドボカシー、③コミュニティワーク、④規範形成と指導、⑤保護、⑥ケアとサービスというテーマを取り上げる。

２．エンパワメント

ソーシャルワークにおける確固たるテーマは、ソーシャルワークがエンパワメントによって特徴づけられ、エンパワメントを目指すべきであるということである。スウェーデン語では、自律性や結集などの表現がこの側面を強調するために使用されることがある。 基本的な考え方は、個人や集団が自分たちの資源を活用し、自分たちで生活環境を改善することである。

結集の重要性は、社会サービス法の序章で「民主主義と連帯に基づいて人々の社会への積極的な参加を促進する」という文言で表現されている。 1

同じような基本的アプローチとして、自覚の促しや解放といった側面もある。そして、ソーシャルワークは、人々が自立的に行動するための方法を強化する、解放的な教育であると考えられている。

３．アドボカシー

アドボカシーが他者の擁護（代弁・支持）を意味するものであることは、クライエント[6]という言葉で示されている。この言葉は、ラテン語に由来し、「保護される者」「被保護者」を意味する。現代では、主に法律やソーシャルワークの分野で使われる言葉である。弁護士が法的な問題でクラ

[5] スウェーデン語の原文には「barnet：子ども」という言葉が間違いなく入っている。
[6] 依頼者という意味からであろうか。社会福祉分野でのクライエントという表現のルーツは、カール・ロジャースが使用したことにも求めることができる。

イエントに助言し、擁護するように、ソーシャルワーカーは、必要に応じて、さまざまな機関や社会集団に対してクライエントを擁護・代弁し、それらに対抗することもできる。

エンパワメントが主にクライエントの力を引き出すことであるのに対し、アドボカシーの役割は、クライエントの利益のために強力で推進力のあるオンブズマンとなることである。 また、アドボカシーの考え方は、社会集団に適用することもできる。そして、ソーシャルワーカーが、例えば評価や調査において、弱い立場にある人々や集団に基づいた視点を選択することが、アドボカシーの役割と言える。これは、特に子どもや青少年を対象としたソーシャルワークにおいて重要なテーマである。

４．コミュニティワーク

また、ソーシャルワークはより普遍的な役割として、社会的な出会いの場を作り、社会的に問題のある環境における支援プログラムの設計に貢献すること、あるいはそのような問題のある環境の発生を予防するための活動を行うことができる。このように、ソーシャルワークは社会参加と社会的統合の促進に貢献することができる。対立の解決を含み、社会への参加を促進し、（社会的）排除に対抗することを目的とすることができる。

その中で、よく多様性という考えが提起される。それは、多様性を尊重し、受け入れ、さまざまな形態の構造的差別を特定し、それに対処することである。

コミュニティワークは、より普遍的意味合いとして、まちづくり（コミュニティ計画）や地域環境の形成への参加を指す。 このような役割は、社会サービス法の序文で表現され、市（コミューン）社会福祉委員会が持つべき役割に言及している。

５．規範形成と指導

ソーシャルワークの古典的なテーマである。それは、クライエント自身やコミュニティが、クライエントの姿勢や生き方に何か問題点を見出すことを意味している。したがって、クライエントは、より建設的な社会的態度につながる規範を身につけるための指導と支援を必要としている。子どもや青少年、そして、薬物依存問題を抱える人々へのソーシャルワークの多くは、このようなテーマを持っている。

ソーシャルワークでは、指導や規範形成のアプローチを「ディシプリン」と呼び、その関わりが抑圧的なものになる危険性を指摘することがある。それは、社会の中でクライエントに抑圧された立場を受け入れさせること、つまり、沈黙と従順を生み出すことを意味する。この場合、それは、抑圧的なアプローチになる。

しかし、指導と抑圧は両立する必要はない。規範を構築し、指導するアプローチは、その人が自分の生活をよりよくコントロールできるようにすること、社会的配慮を生み出すことを目的としている。これは、クライエントが自分自身の建設的な資源を活用することができ、他者の安全や幸福を脅かさないことを意味する。ソーシャルワークの関連形態として、人間関係や親子関係に関連するような複雑な社会状況におけるカウンセリングが主な内容となっている。

６．保護

ソーシャルワークの重要なテーマは、脆弱な状況にある人々を保護することである。ソーシャルワークには保護という古典的な概念がある。つまり、違反行為や虐待、抑圧にさらされる危険性から保護することである。

このテーマは、虐待や暴力の危険にさらされている大人へのソーシャルワークだけでなく、ネグレクトや直接的な虐待を受けている子どもたちに特に関連するものである。LVU[7]やLVM[8]といった法律に関連するソーシャルワークでは、そうした保護の側面もある。

７．ケアとサービス

上記で取り上げたソーシャルワークのテーマは、人々の生活や社会的アイデンティティを変化させることができる。しかし、ソーシャルワークは、より純粋にサービス指向の側面もあり、様々な種類の不足状況に対して、ケアやサービス、その他の福祉サービスを提供し、人々を支援することを目的としている場合もある。

高齢者介護や障害者支援、住宅や雇用へのアクセスを容易にするための仕事も、基本的にはこのような性格を有している。また、短期間の所得をサポートする仕事も、このような性質のものであることがある。ソーシャルワークとは、その人の生活や社会的アイデンティティ、社会的役割に大きな変化をもたらそうとすることなく、その人が必要とし、権利を有するサービスを提供することを意味する。

８．ソーシャルワークの多様性と知識構築の重要性

---

[7] LVUとは、スウェーデンの青少年保護（特別規定）法（SFS 1990:52）の略称。この法律は、21歳未満の子どもや青少年を保護するために、ソーシャルワーカーに活動上の権限を与えている。 スウェーデン社会庁資料より。https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/faq-swedish-social-services-and-childcare-according-to-the-act-lvu.pdf（2020.7.13）

[8] スウェーデン国立施設ケア委員会（スウェーデン語：Statens institutionsstyrelse、略称：SiS）は、スウェーデンの保健社会省の下に組織された政府機関です。この機関は、心理社会的問題を抱える若者と、薬物乱用の問題を抱える成人の強制的なケアを担当している。SiSは薬物乱用者ケア特例法（LVM）によりアルコール依存問題、物質依存問題、あるいはこれらの複合問題を抱える成人のための施設を運営している。https://www.stat-inst.se/（2020.7.13）

ソーシャルワークのこれらの異なるテーマや側面は、ソーシャルワークの多様性を示している。このようなテーマは、選択肢として認識することもできるが、さまざまな方法で組み合わせることができるバリエーションとしてそれらを捉える方が適切である。

活動の種類によって、最も大切なテーマが異なる場合がある。最も有力なテーマの選択では、より大きな幸福と良い社会の創造におけるソーシャルワークの役割に関するイデオロギー的な判断を反映することもある。

ソーシャルワークの評価や研究も、仕事そのもののテーマとして捉えることができるのかもしれない。このことは、実際的な知識の構築そのものが社会変革につながるアクションリサーチの様々なバリエーションに特に関連している。しかし、ソーシャルワーク分野の主題における研究は、実践的なソーシャルワークにおいて、独立した重要な役割を果たすべきであり、それによって、この仕事の発展に貢献する必要がある。知識構築に貢献するためには、ソーシャルワーカーがソーシャルワークの評価やレビューに積極的に参加し、研究結果に影響を受けることが重要である。

９．ソーシャルワーカーのアイデンティティ

これらの異なるテーマ、および異なる組み合わせは、ソーシャルワーカーの様々な専門的役割と専門的考えに部分的につながる。

ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの特定の分野において、様々な仕事のテーマをどのように組み合わせるかによって、様々なアイデンティティを持つことができると考えるほうが適切なのかもしれない。そして、これらのテーマは、自分自身の専門職としてのアイデンティティから選択したり、組み合わせたりできるレパートリーとなる。

ソーシャルワーカーの基本的な使命に対する、より統一的な定義は、ソーシャルワーカーは人の社会的状況に対して、全体的な見方をすべきであるということである。これは、その人の成長のための仕事は、首尾一貫した方法で、その人の状況に対する本質的な側面すべてを考慮に入れなければならないことを意味する。

ソーシャルワークの基本的使命の明確な表現に対するもう１つの、そして補完的な提案は、仕事の影響を受ける人々が尊厳ある生活を送る機会を増やすべきであるというものである。

Ⅱ．（振り返りと会話のために）考えてみよう

3).ソーシャルワークの国際的定義とソーシャルワーカーの専門的役割について考察してみよう。

4).上記のソーシャルワークのテーマについて、それぞれ考えてみよう。ソーシャルワークを考える上で、特に関連性の高いテーマは何でしょうか？現在のソーシャルワークに特に関連するテーマはどれでしょうか？

5).専門職としてのソーシャルワーカーのアイデンティティを形成することができるか、あるいはその必要があるかについて考察してみよう。もしそうであるなら、そのようなアイデンティティはどのように表現されるべきでしょうか？

III．ソーシャルワークにおける倫理的問題

　ソーシャルワークでは、倫理的な問題を提起する多くの状況が起こり得る。これらの問題の中には、ソーシャルワークを特色づけるテーマと関連するものもある。例えば、エンパワメントに焦点を当てたソーシャルワークは、アドボカシーの役割から生じる問題とは異なる問題を提示することがある。しかし、このソーシャルワークにはより一般的な倫理的問題もある。以下、ソーシャルワークにおける倫理的問題の事例を紹介する。

●必要だと思われた気遣いが、本人の主体性や尊厳への感覚を失わせる危険性。
●管理と要求の要素を避けられない活動において、クライエントを尊重し、良好な関係を築くこと。
●良好な生活環境を得るという子どもの権利と、両親が当局の管理下から離れて子育てや家庭生活を送る親の権利という対立。
●クライエントが自己破壊的な危険な生活を送ることを止めようとすることは、スティグマを与え、自尊心を傷つける危険性があること。
●個人の自由や男女の機会均等の主張か、これらの価値を認めない人々に敬意を示すこととの対立。
●特定のクライエントを保護する一方で、家族やその他の者の利益を考慮することとの間の対立。
●ソーシャルワーカーが必要と考える介入と、管理者が求める経済的制限の対立。
●仕事の方針や条件が十分な根拠のある知識とクライエントの最善の利益と相反することが分かっているにも関わらず、自分の仕事に対する忠誠心を維持すること。
●クライエントの最善の利益を守ることと、疑わしい行動をとった同僚を支援・擁護することの間にある忠誠心の葛藤。

１．帰結評価（結果の評価）、エビデンス、イデオロギー

　これらの問題の中には、ソーシャルワーク専門職の役割や忠誠心の葛藤を伴うものもある。これらの問題は、クライエントに対するさまざまな働き方や関わり方がもたらす結果に関するものであることもある。しかし、起こりうる結果を評価することは、倫理的な問題ではない。むしろ、経験

的な問題であり、ある特定の関わり方がクライエントにとって最善の状況をもたらすという根拠（エビデンス）は何かということを問題にしている。

ソーシャルワークにおける倫理的な問題は、「個人に対する公共社会の責任とは何か」という包括的なイデオロギー的な問いと関連することがある。自分の置かれた状況や将来に対処するための個人の責任とは何だろうか？また、公共社会と個人の責任との関係を評価する上で、どのような倫理的価値や規範があり、そしてどのような帰結評価（結果の評価）をすることが重要なのであろうか。

２．専門職のリスク

建設的な選択とバランスをとることに関するこれらの問題に加え、ソーシャルワークにおける倫理的問題には、ソーシャルワークという仕事におけるソーシャルワーカーの個人的・専門職としての成長に悪影響を及ぼすリスクがある問題もある。それは無神経、共感の欠如、あるいはあからさまな冷笑というリスクを含むかもしれない。これらは、ソーシャルワークの問題理解の文化、仕事の量、管理者の対応、あるいはクライエントの行動への失望を通して発展するかもしれない。

同様のリスクとして、個々のクライエントが客観化され、ソーシャルワーカーが遭遇する一連の問題ある人々というひとくくりの一人とすることである[9]。そのリスクは、そのクライエントの独自な状態や主体としての役割が、改善すべき、取り扱われるべき問題に縮小化されてしまうことである。

ソーシャルワークにおける倫理的問題について大まかに整理し、倫理とは何かという問題に取り組み、ソーシャルワークの仕事における基本となるべき倫理的な価値や規範とは何かという問題に取り組む時が来た。

III．（振り返りと会話のために）考えてみよう

6). 上記の一般的な倫理的問題のうち、あなたの仕事に関連するものはどれですか？それらをどのように解決したり、対処したりするために、どのような理由付けをしていますか？

7).ソーシャルワーカーの職業上のリスクについて考えてみよう。そして、それはどうすれば回避・管理できるでしょうか？

[9] いわゆる個別化を忘れてしまうという意味であろう。

Ⅳ．倫理の基本的な問い

倫理とは何なのか？その問いは、一言では答えられない。倫理的規範にはいくつかの異なる問いがあり、それらは異なる基本的な問いに分けることができる。この章では、基本的な倫理的問題を4つに分けて考察している。

（1）. 人間の価値、生命の価値をどのように認識するべきか。
（2）. ある行為やルールが正しいとされる理由は何か。
（3）. 良い生活、良い社会とは何か？
（4）.自分はどのような人間であるべきか、専門的な役割においてどのような責任を有しているのか。

⑴．人間の価値、生命の価値をどのように認識するべきか。

倫理の基本的な、あるいは出発点となる問題は、人間や生命の価値をどのように理解すべきであるかということである。１つは、すべての人間は、平等で高い価値を持っているという人間の尊厳の原則を直接実現することである。この価値は、人間という生命に付属するものであり、その人がどれだけ役に立つか、どのような地位にあるか、どれだけ幸福かによって決まるものではない。

この原則にはさまざまな議論があるが、おそらくこの原則は、生命の価値に関する基本的な経験知の表現として主に解釈されるべきものであろう。人間の尊厳の原則は、人間の生命に対する一種の愛の宣言と見なすことができ、他者と自分の生命に対する尊敬と責任の態度を意味する。

人間の生命の高い価値を認めることは、倫理を真剣に受け止めるための前提条件となる。もし、他人や私たち自身の生命が最大限の価値を見出せないとするならば、どうして私たちは何が正しくて何が間違っているかという善と悪に関心を持つ理由があるのだろうか。

⑵．ある行為やルールが正しいとされる理由は何か。

第２の基本的な問題は、ある行為やルールが何によって正しいとされるかということである。そこで、主な選択肢として、２つの考え方がある。ひとつは、ある種の行為や規範が、選択する場面で直接的に有効であり、義務を構成するという理解である。この選択肢は通常、義務倫理と呼ばれる。

第２の選択肢は、特定の行動やルールがもたらすであろう結果を問うことである。その行為や規則は、影響を受ける人々にどのような影響があるか。この選択肢は、結果倫理と呼ばれている。この２つの選択肢について、より詳しく説明する必要がある。

１．義務倫理

いくつかの倫理規範は、例えば、日常における選択を迫られる場面で、あるいはある行為を後から振り返ったときに、義務として認識できることがある。

● 正直さ。私が考えている行動や、言っていること、あるいは言わないことは、正直さの表現なのだろうか。
● 平等。男女平等、待遇の平等、機会の平等。特定の状況や行為が、待遇の平等や機会の平等の原則に対応しているか？
●（社会）正義。この場合、どの正義の基準が適切か？
● 尊厳と人格的不可侵性（インテグリティ）。私が検討している特定の状況や行動が、他人の尊厳ある生活への権利を侵害したり、誰かの人格的不可侵性を脅かしたりする危険性はないか？ある特定の行為は、人として、また職業上の役割としてふさわしいか？
● 自由と自己決定。この原則は、一般的に、また特定の状況において、どのような意味を持つのだろうか。
● 人権または市民権。人にはどのような権利があるのか？人が主張する条件や利益は、権利なのか？この権利はどのように正当化されるのか？
● ヒューマニティ。一般的に、また特定の状況において、人道的であること、思いやりを示すことは何を意味するのか。
● 連帯。一般的に、また特定の状況において、私たちは何を、誰と、どのように連帯すべきなのだろうか。
● 人間の尊厳の原則。すべての人間の平等で高い価値を尊重するということは、一般的に、またある状況において、何を意味するのか。

このような規範は、私たちの感情や思考の中で重要な位置を占めている。誠実で、対等な態度で、相手を尊重する人は、共感を呼び、信頼を構築する。そして、自分自身を尊重するためには、そのような基準が自分自身の行動にも重要である。

このような規範は、私たちの社会が基礎とする社会的な契約であるという考え方が一般的である。それは、自由な、しかし社会的な志向を持つ個人が肯定してきたものに対応する規範である。

この場合、この種の規範が重要な役割を果たす私たちの社会を特徴づける社会的な契約を遵守することが、各個人に集合的に期待されている。

また、こうした出発点から、差別的な態度や行動を表明する環境や個人を批判することができる。さらに、自分たちの活動、そして自分自身の態度や行動にも批判的に観察する必要がある。

２．義務の２つの包括的な規則

しかし、おそらく私たちには、これらの規範のどれもが指針とならない状況に置かれることもあるだろう。そこで、「定言命法[10]」という義務倫理の中で影響力のある考え方に助けを求める。18世紀にドイツの哲学者イマヌエル・カントによって開発された定言命法は、倫理的判断の根拠として説明されており、２つの方法で定式化されている。

1つは、個人の尊重を扱うもので、すべての人は単なる手段としてではなく、それ自体に価値があり、目的である存在として扱われるべきであるという意味である。あなたの行動によって影響を受ける人が、何かの手段として扱われるだけでなく、それ自体が価値となるように行動することである。

もう一つは、自分が従う行動のルールを、他の誰もが従うルールとしても望むことができるかを問うものである。これが定言命法における一般化可能性の要件である。

３．結果の倫理

直接的な義務に当たる規範を求めることは、時に私たちがどう行動すべきかの指針を与えてくれる。しかし、多くの倫理的選択の場面で、私たちの義務が何であるかを把握することが困難な場合がある。むしろ、特定の行為や特定のルールの適用によって、どのような結果が生じる可能性があるかが問題となる。

結果論で考えれば、権利や平等、誠実さなどといったものは、それ自体に価値があるわけではない。人権尊重、平等、誠実さは、幸福と生活の質という点で良い結果をもたらすことによって評価される。一人でも多くの人が幸福を手にし、生活の目標を実現するために、重要な規範となる。

４．義務倫理と結果倫理の組合せ

[10] カントの説いた道徳法則の形式。 道徳的実践は命令の形で理性に与えられるが，それは「もし… ならば，…せよ」というように，快とか幸福などのほかの目的のための手段として働くような仮言的性格のものであってはならず，単に「…せよ」という無条件的，絶対的なものでなければならないというもの。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より。

結果を求めることと、直接的な義務を求めることは、方法として組み合わせてもよい。規範の中には、それ自体が有効な直接的義務として捉えられるものもあるが、それが明確でない状況では、特定の行為の結果がどうなるかを問うことができる。

また、義務付けと帰結評価（結果の評価）は、ある規範が有効であるのは、まさにそれが良い結果をもたらす可能性が高いからであると主張するような形で組み合わせることもできる。このように、二人の人間は、正直であることや他人の自律性を尊重することなど、同じ規範を主張しながらも、それを異なる方法で正当化することができるのである。このようなルールは、それ自体が有効な直接的義務として認識されることもあれば、他の上位規範から導かれるものであるとして認識されることもある。

もう１つは、一般的または特定の状況において最良の結果をもたらす可能性が高いという理由で、ルールを正当化することができる。「正直が一番長く続く」という定式は、結果論的な推論によって規範を確立した例である。

したがって、結果倫理は、規則倫理でもあり、あるルールを義務として主張することにつながる場合もある。ルールが直接的な義務として説明される場合とは異なり、結果に基づく規範には経験的な検証可能性がある。知識と経験に基づいて、どの規範が最良の結果をもたらす可能性が高いかを明らかにすることができる。

５．結果評価の問題

ある行為や規範の結果に関する問いは、次のようなより詳細な問いに分解することができる。

● 私が選択した行動や規則によって、この状況に対して利害関係を持ち、その影響を受けるのはどのような人々や集団か？
● 誰かが深刻な被害を受ける危険はないか（被害への注意・警戒（Skadeobservans））
● 特に注意を払う必要があるのは誰か？(関係性に基づく責任（Närhetsansvar））
● どの行動やルールが、影響を受ける人々にとって長期的に最も良い結果をもたらすと考えられるか？

最後の問いは、結果評価における決定的かつ総括的な問いである。

６．どのような人を考慮すべきか？

結果倫理的な評価においては、もう１つ重要な問いがある。それは、どのような結果になるかを評価する際、どの人々を計算に入れる（考慮する）べきか、という問いである。この問いについては次章で再び取り上げる。

７．包括的な行動規範

選択の状況では、どの規範が直接的な義務であるか、あるいはどのような結果をもたらすか、あるいはその両方について考えることができる。これらの考え方は、３つの包括的な行動規範に要約することができる。最初の２つはカント派の義務倫理を表し、３番目の問いは結果主義的なアプローチを根拠を前提としている。

1.個人を尊重すること。あなたの行動によって影響を受ける人々が、単に手段として扱われるだけでなく、それ自体が価値あるものとして扱われるように行動してください。

2.一般化可能性。あなたが他の人に同じように守ってもらいたいルールに基づいて行動してください。

3.最良の結果。全体的な結果が、影響を受ける人々にとって最良となるように行動してください。

この3つの行動基準は、ソーシャルワーカーだけでなく、他の専門職の指針ともなるものである。しかし、次のセクションでは、ソーシャルワーカーの職業倫理に関連する、より具体的な倫理規範にも焦点を当てる。

結果に言及することは重要な次のような問いに繋がる。人の生活や社会全体にとって良い結果とは何なのか？クオリティ・オブ・ライフやウェルビーイングとは何か、良い生活とは何か、良い社会とは何か。これは3つ目の基本的な倫理的な問いである。

⑶．良い生活、良い社会とは何か？

良い生活とは何かと問われたとき、一方では目的としての本質的な価値、または目的としての価値、他方では、手段としての価値、つまり道具的な価値という区別がなされる。内在的価値とは、人々にとって本質的に良い経験、状態、関係性を指す。それは、生活の意味、クオリティ・オブ・ライフの本質と言えるものである。

道具的価値とは、本質的な価値を持つものの達成につながる職業、習慣、経験、状態、人間関係、資源など、あらゆるものを指す。道具的価値の範疇は限りなく大きいが、本質的な価値を持つものという点では、大きく3つの立場がある。

１．より良い生活の様々なイメージ

第一の古典的な立場は、（1）人生の究極の意味として、生きる喜び、幸福、快楽、幸福感を強調することである。快楽主義とは、この立場の用語である。第２の選択肢は、人々の様々な（2）目標の実現こそが本質的な価値を持つという立場である。人生の目標を達成することが良い人生で

あり、その目標が何であれ、良い人生である。もちろん、この選択肢にはさまざまなバリエーションがある。なぜなら、人によって求めるものがまったく異なるからである。

３つ目の選択肢も、多くのバリエーションが用意されている。それは、（3）人間の人生の深い意味を構成する喜びや単なる幸福感以上のもっと本質的な状況的価値がある、という立場である。また、個人の願いが実現し、（おそらく恣意的で誤解を招くような）人生の目標に基づいても、完全に良い人生であると主観的に決定することもできない。この立場を表す言語表現は、客観的多元主義であり、様々なバージョンがある。例えば、１つの選択肢として、次のような価値が考えられます：3

●愛。愛される体験と、人を愛し、他者とのつながりを感じる能力。
●人生の喜び、幸福感（ただし、快楽主義のように唯一の価値ではない）
●知識。主に、現実的な自己イメージと周りの世界との関連の認識、周囲の世界と相互に作用する能力。
●自由。自由な感覚と、自立した個人の判断で選択し行動する能力。
●実存的アイデンティティ。人生の深い意味の探求や興味、人生の不思議さを感じることができる能力。

２．良い社会とは

良い生活とは何かという問題と、良い社会とは何かという問題は別である。しかし、社会の理想は、望ましい生活と関連している。良い社会とは、できるだけ多くの人々が、できるだけ多くの生活の理想を実現することができるという意味で、良い社会というものが合理的に特徴づけられるという点で生活の理想と関連している。しかし、良い生活の説明が、比較に値するかどうかは明らかではない。むしろ、理想的な社会とは、できるだけ多くの人が、自分の生活に対する可能性を増やし、自分らしい生活の理想を実現するための資源、すなわち道具的価値を持つことであるのかもしれない[11]。

[11] この証言から国際ソーシャルワーカー連盟のソーシャルワーク専門職のグローバル定義の中における「解放」の意味を考察できないであろうか。「解放を促進する」と訳されても何を解放するのか自明ではない。しかし、 個人の可能性を増やし、自己実現に到達するための資源（この文脈では道具的価値）を増やすことが「解放」の意味ではないのだろうか。

（4）. 自分はどのような人間であるべきか、専門的な役割においてどのような責任を有しているのか。

倫理の４番目の基本的な問いは、行動する人に注目することである。そして、私たちは、道徳的責任や倫理的な個人の特徴、徳という問いに直面することになる。

責任という概念は、意志と行動の自由を前提としている。行動の自由が大きく、力が大きくなればなるほど、責任も大きくなる。また、責任という考え方は、私たちの意図や他者に対する基本的な態度についても問題を提起する。倫理的な観点から、私たちはどのような人間になるよう努めるべきか？これは、古典的な倫理問題であるが、20世紀末からも新たに注目されるようになっている。この倫理綱領では、ソーシャルワーカーの倫理的人柄に焦点を当てた特別なセクションで扱っている。

Ⅳ．（振り返りと会話のために）考えてみよう

8). 義務の倫理と結果の倫理の２つの選択肢を、あなた自身の倫理的問題に対する持論という観点からどう捉えますか？このセクションで説明した選択肢をもとに、あなた自身の倫理観をどのように判断しますか？

9).「良い生活、良い社会とは何か」という見出しで説明されている、本質的な価値に関する５つの提案について考えてみよう。他のあるいはもっと本質的な価値について思い浮かぶことがありますか？

10).ソーシャルワークは、良い生活のための内発的価値の問題に取り組む必要があるでしょうか、それとも、ソーシャルワークは、個人が自分自身のために良い人生を作るための資源と機会の増加を提供する、様々な道具的価値に注意を払うことで十分でしょうか？

Ｖ．ソーシャルワークの倫理的価値と規範

職業倫理は、社会的に広く強く支持される普遍的な倫理的価値に基づくものでなければならない。この章では、歴史に深く根ざし、現代の社会生活において重要な役割を果たしている倫理規範や価値について簡潔に説明する。倫理の基本的な問題を、繰り返し深化させる。

ソーシャルワークの倫理的価値や規範は、本質的に他の職業と同じであるが、専門性や組織、業務によっては選択する内容や強調の仕方が異なる。以下の簡単な概要では、一般的に有効であると

考えられている価値について述べている。しかし、その内容は、専門職としてのソーシャルワーカーの役割を構成する大切な規範と価値を示している。

個人の（人間としての）尊厳

人権と公民権

人間性

連帯

福祉、資源、安全

尊厳と人格的不可侵性－尊厳ある生活を送る権利

自由と自己決定権

民主主義と参加

社会正義

平等、男女平等、機会均等、平等な待遇と平等な条件

正直さと誠実さ

非審判的態度と理解の追求

個人の責任

帰結評価－何が最良の結果をもたらすか

　これらの倫理的価値や規範は、さまざまな形で相互に関連付けることができる。いくつかの原則には特定の共通側面がある。つまり、重複する傾向がある。あるものは他の価値の根拠になるなどより基本的であるという性格を有している。最も基本となる立場は、全ての人々の固有の尊厳、平等な価値、不可侵の権利という原則である。

上記の各価値と規範の解説を始める前に、2009年に発効したリスボン条約（EUの基本条約を改正）[i]に詳述されている原則と比較することに意味がある。これは、特に次のことを明確にしている。

EUは、「人間の尊厳の尊重、自由、民主主義、平等、法の支配、少数民族に属する者の権利を含む人権の尊重という価値に立脚している。加盟国は、多元主義、無差別、寛容、正義、連帯、男女の平等が浸透した社会を共通して有している。」

１．個人の（人間としての）尊厳

私たちの社会生活とソーシャルワークの基本的な出発点は、全ての人々の固有の尊厳と平等な価値という原則である。この原則は、他の倫理的価値や規範、そして全体として全ての倫理的責任の基本的出発点でもある。また、スウェーデンの統治憲章[ii]や1948年の国連による世界人権宣言の冒頭で次のように表現されているように、全ての公共の中核となる価値でもある。

「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利を承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎である[iii]...」

宣言の第一条は次のように書かれている。

「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない[iv]。」

一方、スウェーデンの統治憲章には次のような記述がある。

「公権力は、全ての人の平等な価値並びに個人の自由および尊厳を尊重して行使されなければならない[v]。」

この原則は、人間の生活に対する愛の宣言であり、全ての人が等しく尊重され、個人的な影響力を発揮し、配慮されるべきであることを意味している。人間の尊厳は平等であるという考え方は、

全ての主要な宗教にもさまざまな種類が見られるが、「自分がしてもらいたいように、他人にもしなさい。」といういわゆる黄金律がある。

２．人権と公民権

全ての人の価値が等しいという原則は、人権と公民権の基礎であり、倫理的、法的な意味合いを持っている。人権とは、基本的な生活条件や資源を得る権利を意味している。これは、中央政府だけでなく、組織や個人にも要求されるものである。

最初に確立された権利は、自由権であり、主に自分の意見を表明し、自分自身の宗教との関係を決定する権利であった。その後に確立されたのは、社会の生活に積極的に参加する権利、政党と労働組合を設立する権利、選挙に投票する権利、政治的責任の役割に選出される権利であった。それらが、基本的な教育を受ける権利、病気の治療、心のケア、高齢者や障害者のケア、適切な生活水準という社会権の発展につながった。

1948年の世界人権宣言に加え、1950年の欧州人権条約[vi]、1996年の欧州社会憲章、2009年に発効したリスボン条約（EUの基本条約を改正）は、人権の全容とこの概念に対する支持への一致を示す重要な文書となっている。

人間の尊厳と人権は、同じ分類に属する２つの概念であり、私たちは他者を、市民として、あるいは社会への対等な参加者としてとらえ、敬意を払うべき存在にしている。

権利に関する重要な文書として、1989 年に国連で採択された「児童の権利に関する条約」があり、「児童は特別な保護および援助についての権利を享有する[vii]」と規定している。子どもへの視点は、スウェーデンにおける社会サービス法の序文にも「子どもに関する全ての措置において、子どもの最善の利益に特別な注意を払うべきである。」と述べられている。

３．人間性と連帯

人権を補完する中心的な倫理原則は、人間性と連帯である。人間性とは、脆弱で困難な生活状況にある人に対して、特別な反応を行い、共感することを意味する。

連帯は人間性の姉妹概念であり、（特定の）他の人や集団との仲間感覚や特別な親和性を意味し、他の人のプロジェクトや野心を支援することを伴うものである。連帯の概念は、結束と期待さ

れる相互扶助、すなわち「お互いのためにあろう」ことを表現している。これは連帯融資の基本的な考え方でもあり、たとえば、所得が高いほど高い税金を払うという税制に通じている。

人間性と連帯の本質的な違いは、刑務所に適用される倫理的規範を考慮すると明らかになる。私たちは強制的ケアにおいて人道的な扱いを要求することができ、また要求すべきであるが、連帯に基づく刑務所ケアを擁護する人はいない。連帯の考えが持つ親近感や共感は、罪を犯し、刑務所の中にいる人々への文脈の中では自明にはならない。

４．権利、人間性、連帯

人権と公民権に基づき、他者は、第一に人間であり、市民であり、個人的な感情はともかく、敬意をもって接しなければならない存在である。人間性とは、他者を同じ人間同士として見ることであり、敬意を払うだけでなく、共感や熱意のある応答、思いやりをもって接することが求められる。連帯の考え方はさらに進んで、関係する人物を仲間や友人とみなし、親近感や共感を覚えることを意味する。

歴史的な観点から見ると、ソーシャルワークの多くは人間性の原則に立脚してきた。しかし、連帯の原則もまた関連性があり、スウェーデンや他のいくつかの国では、1970年代以降も支配的であった 。しかし、ここ数十年の間に、人権や公民権の考え方が、とりわけソーシャルワークの基盤としてますます定着してきた。

では、権利の観点だけでアプローチすればよいのであろうか。さらには、人間性の原則も重要であるソーシャルワークの場面は発生しないのであろうか。当然ながら、連帯もソーシャルワークの規範となりうるが、個人レベルでは、他者の共感的な結びつきを含んでいる点において限界がある。そのため、連帯は、人権や人間性と同じように人間の尊厳の原則に直接根ざすことはできないが、やはり互換性はある。しかしながら、自分の能力に応じて社会全体に役立つ、貢献するという理想としての連帯は、社会の重要な価値であり、ソーシャルワークの統制と資源の前提条件である。

５．福祉、資源、安全

福祉という表現は、一般的な医療、社会福祉はもとより、ソーシャルワークを表す言葉である。福祉や福祉社会といった表現は、個人の幸福に貢献できるさまざまな種類の資源や安全保障が存在することを意味する。

福祉、資源、安全の考えは、他の何らかの規範を参照しなければならない。そして、１つの可能性として、これは公民権であること、人間性の原則に対応すること、そして（または）連帯に基づくものと言える。

また、福祉社会の理由を合理的エゴイズムの考えに基づいて説明することも珍しいことではない。つまり、最終的には誰もがその恩恵を受ける可能性があるため、広範囲にわたる公共の福祉が約束されている社会で暮らすことは、長いめで見れば自分の利益になるという考え方である。

この論理には一理あるが、あらゆるソーシャルワーク介入をこの方法で説明することは相当困難である。さらに、こうも問いかけることができる。それは、もし、自分の利益のための合理的なエゴイズムという純粋な利己主義が、自分や他人に関する行動の見方に深刻な影響を与えるとしたら、社会や私たちの社会生活に何が起こるかである。

６．尊厳と人格的不可侵性－尊厳ある生活を送る権利

尊厳と人格的不可侵性、尊厳ある生活を送る権利は、ソーシャルワークと大きな関連性がある。これらは複合的な概念であり、人間の尊厳と人格的不可侵性の保護が実際に何を意味するかは、完全に明白にはなっていない。

しかし、個人の人格的不可侵性を尊重し、尊厳ある生活を送るとはどういうことか、その中心的な側面については、文化的な合意が得られている。たとえば、私たちは尊敬と配慮をもって扱われることを意味する。尊厳のある生活と密接に関連するのは、個人的な影響力の余地があること、つまり私たちの声が聞き届けられ、大切に扱われることである。したがって、自己決定の機会は、尊厳のある生活を送る権利の一部である。

さらに、全ての人は、プライベートな領域を持つ権利、すなわち他人の監視、国からの監視から自由になる権利、自分に関する単純化された判断から逃れる権利を持っている。このような尊厳ある生活に対する違反の側面は、個人における人格的不可侵性の侵害とみなすことができる。

人の尊厳と人格的不可侵性の尊重は、人生で困難に遭遇したときに、社会で利用可能な資源と支援を受けることも意味する。つまり、尊厳ある生活を送る権利には一定の福祉資源が含まれていなければならないことを意味する。

「人格的不可侵性」、いやむしろ「人格的不可侵性への脅威」という概念は、登録や監視の問題が議論されるときによく使われる。たとえば、公共の場や職場に設置されたCCTVカメラで監視されたり、電話会社が一定期間において電話の通話記録を保存することを義務付けられていることなど、さまざまな種類の監視がある。

この監視を評価するための重要な論点は、このような脅威がもたらす全体的な利益と比較して、どれだけ被害や不快感をもたらすかである。

ソーシャルワークでは、このような問題は、たとえば、新しいソーシャルメディアを通じてクライエントの個人データを収集しなければならない際に起きる。人格的不可侵性の問題は、社会サービスの調査、記録の保存、文書化の必要性などでも発生する。

尊厳は、ソーシャルワークに忠実に従う重要な価値である。この仕事は、尊厳ある生活のためのより良い条件に改善することを意図しているので、単に個人の尊厳と人格的不可侵性を尊重するだけでなく、人々の自尊心を強化することを目的としている。

７．自由と自己決定権

スウェーデンの統治憲章では、自由と自己決定の両方が中心的な価値としてあげられている。自由と自己決定は、尊厳ある生活を送る権利の一部とみなすことができる倫理的原則であり、独立した原則でもある。尊厳の原則と同様に、この原則も尊重と指導（強制）の両面性を有している。

ソーシャルワークにおいて、私たちは、他者の自由と幸福を脅かさない限り、選択の自由に基づいて自ら意思決定を行う個人の能力をひとつには尊重し、またひとつには発展、強化するよう努めなければならない。これは、ある人に対して、実際の自己決定行為を尊重すること、またその人の生活における機会と行動の可能性を増やし、強化することを側面的に支援するという両方の意味がある。しかし、この２つのアプローチは矛盾する場合もある。

スウェーデンの統治憲章の前文では、上記の３つの価値が最も強調されている。

「公権力は、全ての人の平等な価値並びに個人の自由および尊厳を尊重して行使されなければならない」

８．民主主義と参加

民主主義の原則は、自由と自己決定に結びついている。したがって、ソーシャルワークは、組織レベルでは民主的な枠組みを必要とする。実際のソーシャルワークでは、民主的アプローチとは、クライエントや関係者との開放性[viii]、対話、個人の影響力および参加を意味している。

参加は、特にクライエントが強制や制限下に置かれる状況において、必要不可欠な規範である。たとえば、スウェーデンの薬物乱用者ケア特例法（LVM[ix]）や青少年保護特別規定法（LVU[x]）に基づく強制ケアの場合、自由や自己決定権を語ることは現実的ではないが、それでもクライエントが、自分の希望する状況や取り扱いの決定に参加する機会を持っていることと非常に関係する。このことは、特に子どもや青少年を対象としたソーシャルワークにおいて重要である。

民主主義という言葉は、本質的に民主的な価値の総称としてよく使われる。この言葉は、意見の自由、報道の自由、信仰の自由、集会の自由、政党を結成する自由、普通選挙、男女平等、反差別立法と実践、子どもの権利、法の支配といった公民権として分類される社会概念を意味する。

９．民主主義のプロセスと本質

民主主義への言及は、ある決定を推し進めるプロセス、つまり、民主主義というルールにしたがって決定されることを意味する。しかし、民主主義の理想はまた、決定が特定の内容、すなわち一定の実体を持たなければならないことを強調することもある。このような実体は、スウェーデンの統治憲章にある「公権力は、全ての人の平等な価値並びに個人の自由および尊厳を尊重して行使されなければならない。」という記述に表れている。この民主的価値の類型には、プロセス価値と実体価値の２つの例がある。

政治学者のルンキスト・レンナールト（Lennart Lundquist）は、現代の公務員（多くのソーシャルワーカーの雇用区分）は、民主主義の管理者であるとしている。公務員は民主主義に奉仕する労働者であり、政治的民主主義とその公共倫理に期待される価値と規範に導かれる。その意味で、民主主義という言葉は、民主主義と呼ばれるシステムのプロセスと本質を構成する一連の価値と規範を示す表題である。その意味での民主主義の価値には、開示性、公平性、奉仕の精神といった特性や、権力階層へ媚びるよりも、一般市民（道行く普通の人々）に献身的に奉仕することを示す基本姿勢が含まれる。

１０．社会正義

ソーシャルワークにおけるもう１つの重要な価値は、正義、つまり社会正義である。国際的には、これはソーシャルワークの中心的な位置を占めているが、スウェーデンのような国ではそれほど有名ではない。その理由は、公正さは、法律そのものに日常的に影響を与える規範とみなされているためである。そのため、正義は一義的には政治的な問題となる。

正義は、同じようなケースを同じ方法で扱うという類似性の根拠から判断することができる。それは立法（法制定）と法適用の両方に関連するものでなければならない。正義はまた、支援を求める人の特定の状況に注意を払うことによって、ニーズに基づくことができる。これは、様々な形の差別是正のための積極的措置（アファーマティブ・アクション[xi]など）、たとえば重要な法律のひとつである機能障害者を対象とする援助およびサービスに関する法律[xii]（LSS）にみること

ができる。サービスやサポートにおけるニーズの違いに基づく正義の概念は、通常は基本的人権の社会権の考えと一致する。

正義のもう１つの基準は、たとえば、技能があったり、生産性が高い仕事など、成果に基づく報酬である。関連する原則は、補償としての正義であり、賃金交渉において、犠牲にしたものや労苦に応じて補償を受けることに関連する原則である。補償の正義は、労働災害や医療過誤訴訟という保険の問題に関連する原則でもある。ソーシャルワーク分野における補償の正義の例として、最近、社会サービスによって自宅外や認可された施設でのケアにおいて、ネグレクトや虐待を受けた人に支払われた国家補償がある。ソーシャルワークにおける社会正義の概念は、平等とニーズの原則の組み合わせとみなすことができるが、補償としての正義を示すこともできる。

１１．平等、男女平等、機会均等、平等な待遇と平等な条件

男女平等、機会均等、平等な待遇と平等な条件、全ての人への公正な競争の場というキーワードから、平等に基づいた正義を支持する重要性が表れている。これは、クライエントの受け入れと扱いにおいて特に重要である。中立的で思いやりのあるアプローチは全ての人間の同等で高い価値を尊重することを示している。

しかし、クライエントの公平かつ平等な扱いを達成するための努力は、解釈できる特権と権力の観点から、ソーシャルワーカーとクライエントの間の明らかな不均衡を無視することを意味するものではない。

この関係の著しい非対称性から、ソーシャルワーカーとクライエントとの出会いは対等な立場にはない。だからこそ、ソーシャルワーカーは、クライエントを対等な人として受け入れ、平等な扱いをすることが求められる。このことは、特に子どもや青少年に対する仕事をするソーシャルワークにおいて、特に重要である。

１２．正直さと誠実さ

人が共生していく上での重要な価値は、正直さと誠実さである。その価値は、ソーシャルワークにおいても欠かせないものである。ソーシャルワーカーは、誤解を招くような振る舞いや、正直さを欠く態度によって、クライエントの信頼を著しく損ねる場合がある。正直さの欠如は、組織とその使命に対する信頼をも損ないかねない。しかし、誠実さと正直さがリスクになる状況もある。必ずしも、言えることすべてを言う必要はない。とりわけ、遠慮のない率直な発言でクライエントが

深く傷つく可能性がある場面では、このことが当てはまる。一方、クライエントが評価や介入の理由を理解するためには、誠実さが必要な場合もある。ソーシャルワーカーにとって様々な状況で正直さと誠実さのバランスをとることは大変である。

厳しい現実を伝える際に、どの程度誠実であるべきかについては、デリケートな課題である。そこで大切なことは、誠実であるかどうかではなく、それをどのように伝えるかである。その差は、ある種の否定や優越感を伴う正しさと、共感や理解によって和らげられた誠実さの違いである。

１３．非審判的態度と理解の追求

ソーシャルワークの古典的な規範は、クライエントについて審判しない態度[xiii]である。ソーシャルワーカーは、クライエントに否定や非難の気配を微塵も感じさせずに、クライエントが自分の話をすることを受け入れなければならない。このようなアプローチは、クライエントの態度や行動を理解するためには非常に重要なものである。しかし、非審判的態度でクライエント理解を深めていくあり方は、クライエントの態度や行動が倫理的評価から免れ、倫理的に受け入れられるとみなすことを意味するものではない。それでも、クライエントに受容的に耳を傾ける非審判的態度は、クライエントが心を開き、信頼関係を築くためには必要である。このような開放性は、クライエントがより良い自己理解に到達することにもつながり、特に子どもや青少年を対象としたソーシャルワークでは必要なことである。

しかし、より広い意味では、ソーシャルワーカーがクライエントに質問をしたり、何らかの批判を示唆するような倫理的価値や規範を明示的または暗示的にコメントすることは必要不可欠であり、避けられない場合がある。ある規範を実現するだけでも、倫理的な批判が生じることはある。これは、クライエントの過去に関する物語と将来への意図や願望についての両方が当てはまるかもしれない。しかし、クライエントを理解しようと努めることで、クライエントにとって何が建設的で自己啓発的であるかの理解を容易にし、自己肯定感を高め、自分の力を信じることを促す。

１４．個人の責任

全ての人に平等な価値があるという考え方の一面は、他人を自分の人生と自分が行う選択に責任を持つ個人として見るということである。ソーシャルワークは、クライエントが個人的な責任を持ち、自分自身を人生の主体として見なしていると考える必要がある。このことをクライエントに優しく気づかせることは、クライエントの尊厳を擁護することでもある。この個人的な責任には、他

者に対する責任もある。社会サービス法[xiv]の前文には、この個人の責任を明確に示す表現がある。

「社会サービス[xv]は、自己および他者の社会的状況に対する人々の個人の責任を考慮に入れて、個人および集団の自己資源を解放し、その成長を支援するように働くものである[xvi]。」

クライエント自身の説明責任に対する要求は、クライエントの現状と可能性に関連したものでなければならない。クライエントの個人責任の原則を機械的かつ無配慮に適用すると、クライエントのすでに深刻な脆弱さをさらに悪化させる可能性がある。

１５．帰結評価[xvii]－ 何が最良の結果をもたらすか？

前述した全ての価値や規範について、「なぜ？」という問いを投げかけることができる。なぜ、私たちは権利、人間性、連帯、尊厳、自由、民主主義、正義、平等などを擁護しなければならないのか？

倫理的な基礎に関する前章では、この質問に対していくつかの異なる答えがあることを明らかにした。そして、その１つの答えは、これ以上の裏付けとなる議論は必要ないというものである。これらの価値や規範は、それ自体で十分であり、私たち自身の倫理的直感や内省によって肯定されるものである。これらの規範は、何よりも、より基本的な原則によって支えられている。それは、個人の（人間の）尊厳といういわゆる義務倫理アプローチ（デントロジカル[xviii]な視点）に関連する論理である。

もう１つの方法は、結果論的な答えである。これらの価値と規範は、良い社会の中で全ての人が良い生活を送るために有効である。したがって、関係する全ての人にとって可能な限り最良の結果に到達するために、これらの規範を遵守する必要がある。つまり、私たちが何よりもまず結果の観点から考えるならば、正しい行動を決定するために重要なことは、「良い生活とは何か、そして良い社会とは何か」という問いに対する答えである。

しかし、このような規範の全体的な帰結評価（結果の評価）を行うかどうかにかかわらず、ソーシャルワーカーは、代替案を検討し、それらの決定がもたらす影響について考えなければならない複雑な決定に常に直面している。

状況によっては、このような価値の一部が他の価値と対立することがある。また、どの価値が適用されるかを判断することが困難な状況も発生する。このような場合、起こり得る結果の重み付け

をすることが重要である。しかし、帰結評価の文脈では、ソーシャルワーカーは、異なる当事者や既得権益の間に生じる可能性のある、さらなる対立に対処しなければならないことに気づく場合もある。

１６．被害リスクへの注意・警戒（Skadeobservans）と被害の予防・最小化

帰結評価は、常に、起こり得る被害に注意を払い、そのような被害を回避または最小化するための措置を講じる規範と組み合わせる必要がある。これは、個人や集団がより困難な状況に陥る危険性がある、あるいは既に悪い状況にあることが明らかな場合には特に考慮する必要がある。

関係者全員に対する複合的な影響を評価するだけでは不十分である。また、ある個人や集団が特に悪影響を受けているか、あるいは受ける危険性があるかどうかにも気を配らなければならない。子どもへの視点は、まさにこのような被害防止やコントロールの規範である。

１７．関係性に基づく特別な責任（Närhetsansvar）

帰結評価では、私たちがより密接な関係を持ち、私生活でも職業生活でも、ある意味で私たちに依存する可能性のある人に対して特別な義務を負っていることも考慮に入れる必要がある。これは、ソーシャルワーカーがクライエントや同僚と接する際に適用される関係性に基づく責任の原則である。

この関係性に基づく責任と被害の予防・最小化の規範の組み合わせは、より困難な状況に陥るリスクを避けるために、ソーシャルワーカーが、特定のクライエントに多くの時間とエネルギーを費やす必要があることを意味する。

１８．スウェーデンの社会サービス法の前文と倫理原則の国際声明

スウェーデンの社会サービス法の前文には、上記の価値のいくつかが明示されている。

全体の文言は以下の通りである。

「社会の（公的な）社会サービスは、民主的価値と連帯に基づき、人々の経済的・社会的保障、生活条件の平等、および社会への積極的参加を促進するものとする。社会サービスは、自分や他人の社会的状況に対する人々の個人の責任を考慮し、個人と集団の個人的資源を解放し、その成長を支援するよう努めなければならない。その手続きと措置は、人々への自己決定権の尊重と尊厳の保護に基づいて構築されなければならない。子どもに関する全ての決定において、子どもの最善の利益に特別な注意が払われなければならない。」

特に、「子どもの最善の利益」への言及は、起こりうる被害のリスクを防止または最小限に抑え、脆弱な生活状況にある人々のニーズに特に配慮する被害の認識という結果論的な倫理規則と見なすことができる。

国際ソーシャルワーク連盟（IFSW）と国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）は、ソーシャルワーカーのための国際倫理綱領[xix]（倫理原則の声明）を作成した。IFSWは、世界各国のソーシャルワーカー連盟の包括的な組織である。IFSWのメンバーであるスウェーデンソーシャルワーカー連盟（Akademikerförbundet SSR）は、この国際倫理綱領に完全に同意している。

これまで述べてきた価値と規範の概要において、特にいくつかの原則がIFSW倫理原則の声明で中心的な役割を果たしている。それは、人権、個人の（人間の）尊厳、そして社会正義である。

１９．職業人としての倫理的価値と規範

これまで、ソーシャルワークに特に関連する倫理的価値や規範を説明してきた。しかし、専門職の倫理は、仕事の対象となる人々への対応や、法律や規制の適用方法に対応する規範だけではない。職業倫理には、管理者や同僚との関係に関する規範も含まれる。

ソーシャルワークに適用される価値や規範の多くは、管理者や組織、同僚へのアプローチにも－他の意味合いや具体的な含意はあるにせよ－関連するものである。特に、平等な扱いと誠実さの原則は、この文脈では重要である。

さらに、組織の基本的な使命を定義する目標や理念に対する忠誠の原則も必要となる。そして、同僚が仕事をしやすくなるようなサポートを行い、仕事を円滑に進めることも重要である。理念に忠実であるためには、仕事の質の高さを可能にする健全な職場環境を要求する権利も含まれる。たとえば、適度な仕事量を維持し、スーパーバイザーによる支持や資質向上のための機会があること、仕事における質の高さを可能にする健全な労働環境も含まれる。

もちろん、ソーシャルワークの職場では、仕事上での見解の相違に起因するようなさまざまな種類の対立が発生する。そのような対立が生じた場合、ソーシャルワーカーは、管理者の側に立つのか、同僚の側に立つべきなのかというようなことは言えない。

職場は、仕事のやりがい、実りのある協働、友情を育むことのできる重要な社会的舞台である。また、専門職として、このような価値が表現されることを支援するという重要な個人的役割もある。

また、職場の内部文化に起因する個人的な敵対心に根ざした対立、つまり、仕事の進め方とは関係のない対立が生じることがある。したがって、職場の内部文化を、開放的で、寛容で、親しみやすい包括的な職場環境にするために、全員が貢献することが重要である。ソーシャルワークを行っている職場がそのような性格を有しているならば、それはクライエントとの出会いやソーシャルワークのあり方を彩りながら、よりよく反映するであろう。

---

[i] 欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正するリスボン条約。EUの価値を人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配、人権の尊重としている。

[ii] スウェーデン憲法

[iii] 外務省a「世界人権宣言（仮訳文）」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html,2022,0717）を参照

[iv] 外務省b「世界人権宣言（仮訳文）」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html,2022,7.17）に従った。

[v] 国立国会図書館調査および立法考査局各国憲法集（11）（2021年3月）「スウェーデン憲法【第2版】」38ページ

[vi] 世界人権宣言が定めた主要な自由権的人権の保護を規定しているが、その後作成された14の追加議定書によって、財産権、教育権、移動の自由、追放の禁止なども補充されている。社会権的人権については、別個の欧州社会憲章(ヨーロッパ社会憲章)が61年10月18日に作成され、65年2月26日に発効されている。「欧州人権条約」（https://kotobank.jp/word/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84-181527,2022.7.15）。

[vii] 外務省「児童の権利に関する条約」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html,2022.7.17）を参照した。

[viii] 透明性があるという意味を含めたオープンな姿勢というニュアンスであろう。

[ix] スウェーデン国立施設ケア委員会（スウェーデン語：Statens institutionsstyrelse、略称：SiS）は、スウェーデンの保健社会省の下に組織された政府機関である。この機関は、心理社会的問題を抱える若者と、

薬物乱用の問題を抱える成人の強制的なケアを担当している。SiSは薬物乱用者ケア特例法（LVM）によりアルコール依存問題、物質依存問題、あるいはこれらの複合問題を抱える成人のための施設を運営している。https://www.stat-inst.se/（2020.7.13）

[x] LVUとは、スウェーデンの青少年保護（特別規定）法（SFS 1990:52）の略称。この法律は、21歳未満の子どもや若者を保護するために、ソーシャルワーカーに活動上の権限を与えている。 スウェーデン社会庁資料より。https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/faq-swedish-social-services-and-childcare-according-to-the-act-lvu.pdf（2020.77.13）

[xi] アファーマティブ・アクション（積極的差別是正措置）と法律との関係に関して、高橋正明（2013）「アファーマティブ・アクションの正当化根拠に関する憲法学的考察(1)――「多様性の確保」と「差別の是正」という対立軸――」法学論叢に詳しい。

[xii] Socialstyrelsen（1986）Allmänna rad fran Socialstyrelsen: Integritet-Om Respekten för Vuxna Utvecklingsstörda, undre upplagan，Stockholm: Socialstyrelsen,二文字 理明訳(1998)『人間としての尊厳――ノーマライゼーションの原点・知的障害者とどうつきあうか』障害者人権文化室の訳に従った。

[xiii] 直訳すると偏見を持たない態度である。これは、バイステックが、The Casework Relationship（1957年）の中でこれを非審判的態度と表現したことを想起させるため、このように翻訳した。

[xiv] スウェーデンの社会サービス法の邦訳と解説に関しては、二文字理明・木村恵巳（2004）「新「社会サービス法」の翻訳と解題:ノーマライゼーション思想のスウェーデンにおける新たな展開」発達人間学論叢．(8)pp.121-139がわかりやすい。さらに、また、社会サービス法と自己決定について考察した高田清恵（2008）「スウェーデン社会サービス法における利用者の自己決定と影響力」月刊国民医療248,pp.32-39がある。

[xv] 社会サービスは、日本語の感覚的には社会福祉と読み替えても良いであろう。

[xvi] この表現をヒントにソーシャルワーク専門職のグローバル定義を読んでみてはどうだろうか。特にリソーシーズ（資源）を解放し、成長を支援するとある。解放の前に資源という言葉が隠れていると読むとスッキリする。

[xvii] 帰結主義とは、あることが良いか悪いかは、その結果によって決まるという理論である。害よりも利益をもたらす行為は善であり、利益よりも害をもたらす行為は悪であるとする理論である。この理論の最も有名なバージョンは功利主義である。

[xviii] ある行為を判断する際に、その行為の結果ではなく、普遍的なルールに従って正否を考える道徳理論。

[xix] ソーシャルワークにおける倫理原則のグローバル声明は、2018年に改訂され、公表されている「ソーシャルワークにおける倫理原則のグローバル声明」日本では国際ソーシャルワーカー連盟の「ソーシャルワークのグローバル定義」を含むものとして知られている。https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ （2022年7月15日）

Ⅴ．（振り返りと会話のために）考えてみよう

11).このセクションでソーシャルワークのために設定された倫理的価値と規範について考察してみよう。特に重要だと思う倫理的価値や規範は何ですか？

12).結果の倫理（被害への注意・警戒（Skadeobservans）と関係性に基づく責任の原則を考慮に入れる）は、あなたのソーシャルワーク判断におけるアプローチを惹きつけますか？

13).職業としての倫理的価値と規範という見出しの下にある記述について、考えてみよう。

14).あなたの仕事を組織の基本的使命に即したものにするために、あなたの労働条件や仕事のやり方に変えるべきことはありますか？(その場合、職場の目標や理念には何が含まれますか？)

Ⅵ．ソーシャルワーカーの倫理的特性

前章では、ソーシャルワークの実施に関連するいくつかの倫理規範と価値について説明した。ここでは、専門職としての職業倫理のさらなる側面として、仕事にとって重要な個人的特性、つまり、専門職の役割として、人としてどうあるべきかという問題を扱う。また、専門職としての能力には、純粋な倫理的性格や倫理的自覚と成熟度を備えた人という人柄の特性も含まれる。

１．倫理的な個人的特性とは？

倫理的人格特性の問題は、倫理の古典的な問題であり、1990年代から新たに注目されるようになった問題である。倫理で「徳の復活」が語られている. この章では、そのような特性の有名なリストをいくつか紹介するが、まず、倫理的な個人的特性や「徳」とは何を意味するのかを明らかにする必要がある。徳とは何か、どのような性質が倫理的な性質を持つかについては、いくつかの意見の相違がある。確立された概念に従うと、次のような定義を用いることができる。

「徳」とは、後天的に獲得された安定した特性であり、さまざまな状況において自分や他人の責任を認識して、経験する能力、正しく行動する意志と能力を意味する。

この定義では、徳や倫理的性格特性とは、正しい行為に表れる基本的な態度や能力であると説明している。また、徳とは、人がどのように行動するかについての総括的な判断であると言うこともできる。この考え方は、アリストテレス定式化で、徳とは「正しい行動を選択する気質または習慣」であるとしたことに表れている。

２．古くて現代の倫理的個人的理想

様々な時代や文化から望ましい人柄を列挙しても、人は、人生の根底にある理想や社会的態度を正確に示すことはできない。そのような断わりをつけた上で、歴史からいくつかの「徳リスト」を再現することにはまだ意味がある。 それらは、ソーシャルワーカーの倫理的特性や倫理的能力について考える手がかりを提供する。

３．アリストテレス

アリストテレス（紀元前322年没）には、徳というものは両極端の正しい調和の中に生まれるという考え方をしている. 徳というものは、両極端の調和点、即ち「中庸」を形成するものである。アリストテレスの理想の片りんは、次の表のように整理できると思われる。

極端（過度）	中庸	極端（過小）
無謀な（蛮勇な）	勇敢な	臆病な
放縦な（節度のない）	節度ある（適度な）	無感覚な（鈍感な）
無駄遣いの	気前が良い	けちな
成金趣味な（下品な）	気宇壮大な（鷹揚な）	けちくさい
虚栄心の強い（うぬぼれの強い）	矜持のある（誇り高い）	卑屈な（自分を過小評価する）
地位への欲求が強い	意欲的な	怠惰な
短気な/不機嫌な	寛容な/思いやりのある	無気力な（怒るべき時にも怒らない）
ほら吹きの（誇張する）	誠実な（率直な）	空謙遜する（卑下する）
ふざけすぎの（陽気過ぎる）	機知に富んだ（ユーモアのある）	退屈な（無愛想な）

卑屈な（迎合的な）	友好的な	不満ばかり述べる
嫉妬深い	共感的な	人の不幸を喜ぶ

中庸の考え方は、教育学的に有用なように思われるが、アリストテレスに対するよくある批判は、すべての徳がこのような「中庸モデル」に位置づけられるわけではない、というものである。善良さと真実性は、スキームの中に置くことができない特性の例であり、公平さと偏見の間に中庸が存在するわけでもない。

４．キケロ

歴史を数百年進めれば、キケロ（紀元前43年）による徳のリストの更新を見ることができる。キケロは、次のように考えている。

ストア派と呼ばれる伝統思想では、常に心のやすらぎと精神的なコントロールを維持することを重要な価値とする、「ストイックな静けさ」である。

キケロは、勇気、威厳、ユーモア、センス、教養、感受性、内面のバランス、優しさ、善意、思いやり、おもてなし、寛大さ、寛容、正義感、誠実さ、自制心といった人格的理想を掲げている。

このリストには、センスや教養など、私たちが倫理的な特性とは思わないようなものも含まれている。共感という言葉が含まれているが、それはのんびりとした態度の表現であり、強い感情的な関与ではない。ストイックな思いやりは、慈悲深い中立性と表現することができ、これは、医師や心理療法士が患者にどのように関わるべきかを示唆するために使われてきた表現である。

５．パウロ

キケロとパウロを比較すると、多くの共通点があることがわかる。しかし、愛のテーマは、パウロの方がずっと強く、キケロが描く洗練された徳目は完全に抜けている。パウロの例：愛、心からの思いやり、喜び、平和、忍耐、優しさ、善良さ、誠実さ、謙遜さ、自制心。パウロには、「信仰、希望、愛、そしてこれらのうち最も偉大なものは愛である」という有名な定式化もある。

これらの特性のいくつかはキケロにも見られるが、愛や心からの思いやりといった理想を掲げるパウロには、より強い献身（コミットメント）が見られる。さらに、謙虚さは重要な役割を果たすが、ユーモアやセンスといった特性には欠ける。これらの性質は、キリスト教の伝統における倫理の分野には含まれない。

パウロは、ソーシャルワーカーの役割に理想的な人格を提案できるであろうか。それとも、彼の理想は、専門職というよりむしろ個人に適しているのであろうか。もしかしたら、愛や心からの思いやりは、仕事に向いていないのではないだろうか？それとも、ソーシャルワーカーの仕事には深いコミットメントがあるはずだということを思い出させてくれるのであろうか。

６．ソーシャルワーカーの倫理的特性

専門職としてのソーシャルワークは、多くの特性によって強化された必要な職務能力を前提としている。これらの特性の中には、道徳的・個人的な成熟度を示す倫理的な特性がある。このようなソーシャルワーカーの倫理的特性の主な例は、以下の通りである。

リスト

・尊重、平等、親しみやすさという基本態度
・人格的廉直性・一貫性（インテグリティ）
・共感性・傾聴力
・コミットメントと責任感
・客観性・明快さ
・正義感－勇気・市民的勇気[12]
・批判的な自己覚知
・寛容さ・視点の広さ
・バランスのとれた判断力
・忍耐力
・理解しようとする意志と協調性
・自立心
・創造性
・ユーモア

７．リストに対する指摘

これらのリストは、異なる性質のランキングを示しているものではない。いくつかの項目は互いに重なり合い、あるいは互いに関連している。ほとんどのものが、簡単に理解できる口語的な意味合いを持っている。しかし、「バランスの取れた判断力」とは何を意味するのか、明確にしておく必要がある。この表現は、複数の視点を理解し、異なる主張に対してニュアンスを踏まえ比較検討する能力、正当な理由があるということ以上に、その立場を確信しないということを指している。

これらの特性は、主に人の内面的な態度を表しているが、行動、場合によっては、他者への接し方とも関連している。

[12] 人に対して人間の尊厳といった民主的価値を示すことができる勇気というような意味であろう。 Willems, Jurgen (2021). ″Learning Civil Courage: A Citizens' Perspective″. Educational Researcher

８．実践知

アリストテレスのフロネシスは、「実用的な知」あるいは「実践知」として解釈されている。これは、公正でバランスのとれた判断をする能力、さまざまな行動方針を均等に検討し、比較する能力のことである。フロネシスの概念は、しばしば専門的な文脈で用いられるが、上記のリストに沿って、職業の特性に基づいて明確に定義する必要がある。

９．倫理的特性はどのように育まれるのか？

特に、困っている人たちを支援する職業では、仕事自体が個人の倫理的な成長を促す場合がある。しかし、これは自動的に起こることではない。このような職業では、倫理的・職業的誠実さを失い、機械化されたように、鈍感なルーティーンの繰り返しやあからさまな冷笑主義に終始してしまう危険性もある。

上記のリストにある特性は、高度な理想ではあるが、ユートピアではない。これらの特性は、私たちが惹かれるものであり、それを獲得するために努力することができる性格的特性である。これらの特性に惹かれ、自分の生活や仕事との関連性を理解し、その方向に向かって成長することができる。

また、倫理的特性は、他の人々から良い刺激を受け、活気に満ちたオープンマインドな職場環境から育まれることもある。また、熟考の機会を伴うスーパーバイザーによる支持や同僚との話し合いによる内省も、非常に大きな価値がある。さらに、無関心、不寛容、臆病といった破壊的な態度や行動に対して反応することで、前向きな方向に成長できる可能性もある。

１０．個人的な倫理の拠りどころ

善意や人間愛、あるいは人間的慈愛といった、より包括的で「崇高な」倫理的特性が、前述のリストに含まれるべきかどうか考えることもできる。このような表現を含む職業倫理のテキストもある。しかし、善意や愛といった幅広い概念をこのリストに含めることは、冒険であり、概念の単純化というリスクがある。

この文書では、人間の尊厳の考え方と関連して、愛への言及が組み込まれている。人間の価値は高く平等であると言う考え方は、人間の生命、つまり、自分自身と他人の生命に対する愛を表現している。その意味で、愛は倫理における基本的なテーマである。

Ⅵ．（振り返りと会話のために）考えてみよう

15) .望ましい倫理的特性に関する歴史的なリストを考察してみよう。どのリストが一番魅力的だと思いますか？ソーシャルワーカーに最も適しているのはどれでしょうか？

16).ソーシャルワーカーにとって重要な倫理的特性のリスト案を考えてみましょう。 特に重要な特性はどれですか？リストを補足する必要はあるでしょうか？もしそうなら、何を追加するのか考えてみましょう？

17).あなたの考えとして、ソーシャルワーカーの仕事によって特に成長する、あるいは妨げられる倫理的特性がありますか？もしそうなら、どのようなものですか？看護師、医師、教師、警察官など、他の専門職についても同様の状況を考えてみよう。

18).「倫理的・職業的誠実さを失い、機械化されたように、鈍感なルーティーンの繰り返しやあからさまな冷笑主義に終始してしまう」危険について、その理由を深く考えてみよう。

Ⅶ．ソーシャルワーカーの倫理指針

以下の倫理指針は、本書で提示された理論を要約し、明確にしたものである。ソーシャルワークに積極的に関わる専門職が、自らの倫理的責任をどのように認識すべきかについて述べている。また、この指針は、仕事の倫理的要求のさらなる継続的な倫理的自覚に寄与することを意図している。しかし、この倫理指針は、結果に対する考察に代わるものではない。むしろ、クライエントや他の関係者のために最良の結果を得るために、ソーシャルワーカーがどのように行動すべきかを示すものである。

特に、この指針が、取るべき態度や行動に関して明確な答えを出していないような状況では、異なる行動の方向がもたらすであろう結果を問うことが重要である。その場合、被害への注意・警戒（Skadeobservans）と関係性に基づく責任の規範を考慮することも適切であろう。

ソーシャルワークと専門職の基礎

１．ソーシャルワークとその専門職の基本的な価値は，人権と人間性である．その仕事は，関係する全ての人々における生きがいのある良好で尊厳のある生活に貢献し，社会福祉の発展に寄与するものでなければならない．

２．ソーシャルワークとソーシャルワーカーの専門的役割は，科学と実証された経験に基づくものでなければならない．

専門性と人柄

３．ソーシャルワーカーは，仕事中においても，プライベートな時間においても，すべての人間が有する等しく高い価値を尊重しなければならない．

４．専門職としてのソーシャルワーカーは，社会的弱者の状態である個人や集団に対して専門職としての固有の責任を有している．

５．ソーシャルワーカーは，自らの能力の限界を意識しながら，細心の注意を払い，責任ある態度で専門的な立場を活用しなければならない．

６．ソーシャルワーカーは，自らの職業的能力の成長，倫理意識および道徳の成熟に努力しなければならない．

クライエント・個人

７．ソーシャルワーカーは，全ての他者を対等な人間としてとらえ，尊重，共感的対応，優しさをもってクライエントに接しなければならない．

８．ソーシャルワーカーは，クライエントの人格的不可侵性を尊重し，他者の権利を損なわない限り，あるいはクライエント自身の利益を著しく損なわない限り，クライエントの自己決定を擁護しなければならない．介入は，可能な限りクライエントの参加と共通の合意の上に成り立つものでなければならない．

９．ソーシャルワーカーは，クライエントにその権利と義務を知らせる．つまり，組織や関連する公的機関において，適用される条件と利用可能な資源の範囲を説明しなければならない．

１０．クライエントに対する要求は，十分な根拠と客観性を持ち，クライエントにとってより有利な状況に寄与するものでなければならない．
１１．ソーシャルワーカーは，クライエントの依存的な立場を自分の利益のために利用し，乱用してはならない．
１２．クライエントに関する全ての情報は，法律で定められた守秘義務を遵守し，適切な細心の注意を払って取り扱われなければならない．

組織，同僚，職場

１３．ソーシャルワーカーは，所属する事業・組織の基本的使命を認識し，それに忠実な姿勢を持たなければならない．
１４．ソーシャルワーカーは，組織の管理者，同僚，そして組織内でさまざまな職位にある職員を尊重しなければならない．
１５．ソーシャルワーカーは，仕事上の慣例であれ，同僚やクライエントの行動であれ，職場で表出する人の尊厳を傷つける，または差別的なあらゆる態度や行為に対抗しなければならない．これは他の忠誠の要求に優先する．
１６．ソーシャルワーカーは，自らの業務の質が高いものであり，クライエントのニーズや社会状況の変化に対応した活動の継続的な発展に貢献しなければならない．
１７．ソーシャルワーカーは，職場が包括的で，尊重的で，友好的な社会環境になるように貢献しなければならない．

社会

１８．ソーシャルワーカーは，関係者にとって価値あるものである場合，他の組織や専門職との協働に対して前向きに，意欲をもって連携する．
１９．ソーシャルワーカーは，ソーシャルワークに対する人々の信頼，およびソーシャルワーカーの専門的能力に対する信頼を築くよう努めなければならない．また，専門職の遂行に対する批判を受け入れるよう自らを開示する．
２０．ソーシャルワーカーは，専門職として，また市民として，人権，人間性，連帯を包含する民主的な社会的理想を支持し，代表するものでなければならない．

考えてみよう

19).上記の倫理指針について、それぞれ考察してください。このガイドラインを補足する必要があるでしょうか？もし、必要があるのならば何を補足しますか？

付属資料

Ⅷ．倫理的な問題状況 - ケーススタディ

以下の事例は、ソーシャルワーカーが直面する問題の一部に過ぎない。無論、自分の事例で議論することが大切である。

出発点（検討にあたっての前提）

当然ながら、次のような事例を想定して、社会的な法的枠組みを知っておくことは重要である。しかし、どの事例も法的な評価だけで正しい行動を決定することはできない。事例によっては、状況に対する様々な仮定を追加、補足することで、問題にニュアンスを付け加えることができる。ケースに関する議論では、そのような仮定を設けることが可能なのである。

これらの事例は、自由な議論の中で考えることができるが、時折、次のような質問をもとに、議論をフォーマット化することも有効である。

1 . この場合、どのような倫理的価値や規範を主に考慮すべきなのか。
2 ． 帰結評価（結果の評価）を行う際、どのような配慮が必要だろうか。
3 . 被害への注意・警戒（Skadeobservans）や関係性に基づく責任の原則は、ここでも関係するのだろうか？
4 . このような状況において、どのような倫理的な個人特性が重要なのであろうか？
5 . この場合、どの倫理指針が関係するのであろうか？

特に、2つ目の質問に関する議論が考えられる。

１．宝くじの賞金と所得支援

ある30代の男性は社会福祉のクライエントで、数年前から所得支援を行う生活保護部門、そして定期的に支援面談を行う社会福祉部門という2人のソーシャルワーカーを持っている。後者のソーシャルワーカーとは、数年前から定期面談を重ねており、このサポートが薬物を使わないことを続けるためにとても役立ってきた。
ある日、 支援面談にやってきた彼（クライエント）は、弟と一緒にスクラッチカードで5万クローネ（約66万円）を当てたと、大喜びをしていた。

突然、彼は25,000（約33万円）クローネを手に入れたのです。しかし、彼の手元には1万（約13万円）クローネしか残っていない。1万5000クローネ（約20万円）は、昔の「麻薬の借金」を返済するために消えてしまったという。今、彼は、借金の取り立てから解放されて、これまでの麻薬との繋がりをすべて解消できたことに、とても安堵している。

支援面談の後、彼は生活保護部門の担当者に会うことになるが、生活保護部門のソーシャルワーカーに 宝くじの当選について話すつもりはないという。

支援面談を行っているソーシャルワーカーは、この情報をどのように扱うべきでしょうか。生活保護ソーシャルワーカーは知っておくべきでしょうか？上司に知らせるべきでしょうか？もしそうなら、その情報をどのように伝えればいいのでしょうか？当選金の額は関係あるでしょうか？当選金の大部分が、麻薬の借金返済に充てられたことは関係あるでしょうか？

２．近親相姦で有罪判決を受けた男性の受胎を支援するか？

ある大病院の医療ソーシャルワーカーが同僚から、偶然、驚くべき情報を受け取った。妻とともにその病院でまさに生殖補助医療（不妊治療）を受けようとしている男性は、自分の（その男の）実の娘と息子の双方に性的虐待を行った後、近親相姦の罪で服役していた人物である。

その男は判決後に、現在の妻に出会ったようである。 結婚してしばらく経つが、子どもには恵まれない。 友人によると、その男の新しい妻は、夫の犯罪について何も知らないとのこと。 医療ソーシャルワーカーの同僚は、その男をよく知っており、情報は間違いなく信頼できる。

医療ソーシャルワーカーは、病院の関連部署の同僚に連絡し、このことを伝えるべきでしょうか？もしそうなら、その医療ソーシャルワーカーはその情報をどのように扱ったらいいのでしょうか？その男の妻に知らせるべきでしょうか？不妊治療を受ける患者は、一般的に、病院が犯罪歴を調べることを許可する必要があるのでしょうか？その場合、どのような犯罪が不妊治療を受けることの障害になるのでしょうか。

３．人種差別的な背中のタトゥーをめぐる問題

25歳前後の男性が、ある変わった悩みを抱えて社会サービスに相談しました。彼は、10代の頃から人種差別団体に参加し、数年前には背中に「白人限定」というタトゥーを入れていた。しかし、今ではそのような信念を捨て、新しい友人までできるに至っている。背中に書かれた文字がどんどん有害なものになっていくが、保健所は「必要な措置をとる（タトゥーを消す）のは我々の仕事ではない」と説明する。約30,000クローネ（約40万円）の費用を自分で負担しなければならない。しかし、彼には、お金もなければ借りる相手もいない。強制執行庁（Kronofogden）に借金がある

と、他のローンが組めなくなる。彼の希望は、社会福祉部局が、背中の刺青を消す費用を負担し、人種差別への汚点を取り除いてくれることである。

これは、社会福祉が考慮すべき問題なのでしょうか？もしそうであるならば、この場合、どのようにすればいいのでしょうか？

４．治療施設からの強制退所？

ソベリア治療センターは、依存症の問題を抱えた人たちのための施設であり、ケアを行っている。治療院では、薬物を使用してはいけないという明確なルールがある。入居者は、入所時にルールを説明され、それを守るための同意書にサインをします。

ある朝、スタッフが治療センターに到着すると、そこには混乱が生じていました。 週末にコカインなどを使ったパーティーが行われていたのである。 尿サンプルを使って、少なくともピア、ホセ、クラースの3人が関与していることが判明した。 他にも複数人の関与が疑われるが、証明はできない。

ルールでは関係者3人を強制退去させることになるが、スタッフ間の意見は割れている。退所させるのが唯一の合理的な方法だという意見もある。例外があると、ルールが台無しになり、治療とスタッフの両方に対する信頼が失われることになる。

しかし、スタッフグループからは、「退所すれば、早死にするような深刻な事態になるのだから、例外を認めるべきだ」という意見も出た。ピアは10代の頃から数え切れないほどの治療センターの世話になってきました。彼女は、今ようやく、提供される援助を受け入れることができ、自分の人生に秩序を取り戻し始めている。彼女は長い間、治療院センターにいたので、センターは彼女にとって重要な安全場所である。本人は、退所することで依存症や売春に戻ることを恐れている。もし、クラースが退所したら、深刻なうつ状態に陥り、その結果、自殺の危険性があるのではないかと、何人かのスタッフが心配している。

このような場合、あなたはどのように行動すべきでしょうか？

５．患者さんの望みに合わせて、最小限の記録で済ませる？

ある女性は、癌で重病の夫を持ち、夫の看護師から、相談面接ができるカウンセラーを紹介された。その女性は、カウンセラーの記録には、女性の健康状態についての評価を一切しないことを条件に、これを受け入れるつもりである。女性の理想は、訪問した日付と「家族カウンセリング」というメモだけが記録されることであり、もしその希望が叶わなければ、自分には必要だと感じているものの、カウンセラーとの面談は断念するという。その女性は、「自分の心理状態に関するコメ

ントをファイルに書かれるのは気が引ける」と、要求の理由を説明している。彼女は、この記録が「悪い人の手に渡る」ことや、将来自分の世話をする人たちに影響を与えることを心配している。彼女は、安全な方法で記録が管理されることを知っているが、記録を管理する人のほとんどは、記録に精神医学的なコメントがあると偏見やスティグマ（汚名）を持って見る可能性があるからと言う。そのため、彼女は一切の記録を望まないか、「家族の会話」についてのメモ程度に止めて欲しいと思っている。

カウンセラーは、「家族の会話」だけを記録に残すなど、最低限の記録を残すという女性の要望に応じるべきか、それとも女性の要望は、カウンセラーとの関わりが持てないということなのでしょうか。人々の精神状態を特徴づける医療記録に対する一般的なアプローチはどうあるべきでしょうか？

６．不確かな根拠で退所、ケア住宅閉鎖の危機？

民間介護会社が運営する14〜18歳のHVB住宅には、さまざまな背景を持つ8人の若者が住んでいる。ある日の深夜、スタッフが眠りについた後、5人の若者（うち2人はLVUによる保護を受けていた）が宿泊施設を抜け出した。数日後、彼らが大麻を吸ったことがスタッフの知るところとなった。何人かの若者は彼らが「喫煙した」ことを認めたが、他の若者たちは、吸ったのは普通のタバコだけで、それ以外のもの（大麻）は吸っていないと断固として否定している。

尿検査（サンプリング）の結果、2人からTHC（大麻を吸ったかどうかを示す検査）の陽性反応が出たが、残りの3人からはいかなる薬物の使用も検出されなかった。しかし、スタッフは、検査で陽性にならなかったうちの2人が、施設を抜け出した主導者であった可能性が高いと考えている。

HVB事業の薬物フリーポリシーに基づき、該当者は宿泊施設から退所する必要がある。しかし、若者（およびそのうちの1人のLVU保護者）は、特にサンプルに薬物の痕跡が見られなかった3人にとって、全員の退院は、集団的処罰であると思っている。

5人が一度に退所した場合、室が長期間空のままになる可能性があるという複雑さもある。これは真夏の直前に発生した出来事で、夏の間は常に新しい新規入所が少なくなる。退院によりHVB住宅事業全体が閉鎖されるリスクもある。

この場合、スタッフはどのような配慮をすればよいのでしょうか？判断において、施設閉鎖（廃業）のリスクは、全く考慮すべきではないのでしょうか？スタッフはどう行動すべきでしょうか？

７．発酵乳（フィルミョルク）に混ぜた薬？

高齢者グループホームにいる認知症の男性は、薬を飲みたくなく、錠剤を口に入れると吐き出す。しかし、男性が薬を服用しない場合、彼はとても落ち込み、しばしば攻撃的な言動を起こす。

ユニットマネージャーと相談した後、スタッフがヨーグルト（発酵乳：フィルミョルク）などに薬を混ぜて、一番最初に飲むときはその手順を男性に見せた。彼は何も言わず、抗議もしなかった。それ以降、スタッフは男性に手順を見せることなく、この「ヨーグルト薬」を提供している。

ユニットマネージャーやスタッフは正しく行動しているのでしょうか？もし、最初にヨーグルトに薬を混ぜているのを見て、男性が食べるのを拒否していたら、この状況は変わっていたでしょうか。その場合は、代わりにスタッフはこっそり錠剤を砕く[13]べきでしたでしょうか？

８．親として十分なのか？

インガとペールは、数年前から離れて暮らしている。インガは、数年前に長期にわたる精神病を患い、それ以来精神科に通院していたが、この1年間は定期的にワークトレーニングができるほど体調が回復しています。精神科のクリニックのカウンセラーを窓口にしている。ペールは現在、コンブクスで勉強中である。また、精神的な問題を抱え、精神科のクリニックにサポート窓口を持っている。

ある日、インガはカウンセラーに子どもができたと嬉しそうに話した。しかし、カウンセラーは、インガが予想される子どもの面倒を見ることができるかどうか、非常に疑問を持っている。さらに、カウンセラーはインガの精神状態への影響を懸念している。出産に関連して、インガが精神病になる危険性があるのではないかと考えている。しかし、インガは妊娠中も順調で、ペールとともに赤ちゃんの誕生を心待ちにしている。

ソーシャルワーカーは、リスクがあることは認めるが、今の段階ではどうすることもできないと言う。 カウンセラー（医療ソーシャルワーカー）は、これに納得していないが、どうなるか予測しがたいことは理解している。妊娠が進むにつれ、インガはだんだんと、無気力になっていき、当面の生活に大きな不安を見せるようになった。

今後、さまざまな関係者はどのような行動を取るべきでしょうか？インガのケースマネジャーであるソーシャルワーカーは、どうすればいいのでしょうか？カウンセラーはどうしたらいいのでしょうか？子どもに被害を加えないために、どのような支援策を講じ、どのような管理をすべきなのでしょうか。精神面での制限は、インガやペールの十分な親としての責任を果たす能力を損なうおそれがありますか？

---

[13] なお、薬剤師の立場からすると、薬を、不用意に粉砕したり、脱カプセル（カプセルから出してしまう）してしまうと、匂いや味が強くなったり、効果が弱くなったり、反対に強くなりすぎたりというような事態を招くことがあり得るとのこと。くすりの適正使用協議会「RAD-AR/くすり知恵袋」より。(https://www.rad-ar.or.jp/knowledge/post?slug=manga_manga-vol-7,2022.7.16)

９．施設での高額な習慣？

国家機関委員会 (SiS) の施設や保護者のいない難民の子供たちのための宿泊施設に入所した若者は、お小遣いを受け取り、ちょっと高価な余暇を楽しむ機会を得ることができます。 おそらく、若い人たちの中には、退所後に到達するのが難しいかもしれない生活水準に慣れるでしょう.
社会サービスが、小遣いの額や機関によって提供される余暇の利益について意見を持っていることは珍しいことではありません.

施設にいる間、若者が、自分で到達するのが難しいレベルの資源を提供することは、正当化されるのでしょうか？むしろ、施設に入所した後に、現実的に到達できるレベルで生活できるように教育すべきなのでしょうか。協調性や自己啓発に前向きな姿勢を有していれば、お小遣いが増えるという報酬制度があるのは理にかなっていることでしょうか。将来より良い人生を送るための希望とインスピレーションを与えるために、施設にいる間に高い物質的水準を若者に提供することには意味があるのでしょうか？施設における高い物質的水準は、多くの若者が過去に乏しい資源しかなかったという事実に対する一種の補償的正義として正当化できるのでしょうか。

１０．処女の証明書？

高校のスクールカウンセラーのもとに、処女証明書が必要だと主張する少女が訪ねてきた。 彼女は、カウンセラーまたは養護教諭に、彼女が処女であることの証明書を書くか、そのような証明書を発行できる婦人科医を紹介することを望んでいます。 彼女は処女ではありませんが、彼女自身と彼氏の家族にこの種の証明書を提示できることは非常に重要であるという.。彼女はそれが彼女の将来にとって絶対に重要であると主張し、そうでなければ彼女は多くの問題に巻き込まれる可能性があると主張している。

このような場合、カウンセラーはどのように推論し、行動すればよいのでしょうか。

１１．平等に分け合う？

緩和ケア病棟の患者が遺言書を作成しようとしており、遺産の分配方法について病院のソーシャルワーカー（kurator）に意見を求めています。患者は未亡人で、100万スウェーデン・クローナ強の住宅協同組合住宅（bostadsrätt）を所有しているという事実に加えて、数十万クローネの貯蓄を持っています。彼女には、34 歳の娘と 23 歳の息子の 2 人の子供がいます。

娘は高収入の著名なファッションデザイナーで、夫もとても裕福です。息子は不登校でだったこともあるが、現在はパーソナル アシスタント（個人ホームヘルパー）として働きながら、Komvux[14] で高校卒業認定資格を目指して勉強しています。目標は美術の先生になることですが、彼の夢は芸術家になることです。彼は数年前に、公共の場でいくつかの落書きを行ったので、支払うべき補償を持っています。

患者は、相続が平等に分配されるべきであることを常に当然のことと思っていましたが、現在、彼女の場合、特定の違いが正当化されないかどうかを検討しています。娘はすでにかなりの金持ちですが、息子は切実にお金を必要としています。もちろん、娘も相続分を受け取るべきですが（一定割合の法定相続権もあります）、息子に多めに分けて、なぜこのように分配したのかを手紙で説明するのは妥当でしょうか。？

「私の問題について何か意見はありますか？」と患者はカウンセラーに尋ねます。カウンセラーはこの状況から抜け出すためにいくつかの回避策を提案しますが、患者は話しを中断します。：

「もちろん、あなたが問題を決定する必要があるという意味ではありません.。そういう意味ではないのですが、人と倫理について少し知っている人から、問題を解決する賢明な指摘が欲しいだけです。この問題で眠れなくなっています。」

カウンセラーは、この問題に対してどのようなコメントをすべきでしょうか？

１２．悩める高校生

17歳の高校生がスクールカウンセラーを訪ね、自分は家庭で強く束縛されている、宗教的伝統の強い家族に支配されていると話す。同年代の女の子に会うことも許されず、毎週土曜日はコーラン学校に通い、夜も含めて1日に数回礼拝をする。

そのため、疲れていることが多く、授業中に寝てしまうこともある。両親は彼の将来を考えて、20歳になったら、母国の女性と結婚することを決めている。

学校の成績は悪化し、彼女や部活で全く違う生活を送る同級生に強い苛立ちを感じている。しかし、学校側の事情や学力の急激な低下について、家族や親族からの処分という手に負えない危機を招くと考え、学校側から親に連絡してはいけないと頑なに反対しています。連絡することは、おそらく、彼が帰りの航空券を持たずに、両親の母国へ送られることになるであろう。

[14]スウェーデンの成人向けの中等教育の一形態。

スクールカウンセラーや学校管理者はどのように行動すればよいのでしょうか？生徒の学校の状況について、生徒の保護者と協力することは、この場合、生徒の保護者と接触することがもたらすリスクとの関係で、どのように処理されるべきでしょうか。

１３．限られた記録しか残さない？

BUP[15]レセプションのカウンセラーは、ある女の子 (現在 17 歳) と長い間サポート面接をしてきました。 会話の中で、少女は話すに耐えない何かに巻き込まれたと何度か言及しましたが、ある時点で、彼女はついに数年前に父親から近親相姦を受けたことを話しました。 しかし、少女はカウンセラーがこれを報告することを禁じています。 その場合、彼女は警察と検察の前で虐待を否定すると言う。

カウンセラーは、これはとにかく記録する必要があると説明します。 しかし、少女はこれにも断固反対しています。 父親は彼女が BUP と接触していることを知っており、後見人として医療記録にアクセスすることができます。 彼が、近親相姦についての記録を見たら、彼が彼女に対して非常に攻撃的になる可能性が高いということである。。したがって、少女は、虐待に関する彼女の情報を記録しないという約束をカウンセラーに要求している。 そうしないと、彼女はサポート面接を続行しないと言う。

このような場合、カウンセラーはどのような対応をとればよいのでしょうか？
法定年齢に達していないクライエントについて、保護者がその記録を見た場合にクライエントを危険にさらすような情報を全く記録してはならないのでしょうか。

１４．長年ヴィーガンとして暮らしてきた人が肉を食べてもよいか？

長年ヴィーガン運動に熱心に取り組んできた男性が、アルツハイマー病を発症し、グループホームで暮らすようになりました。男性には完全菜食の食事が用意されていましたが、ある日、別の入居者のミートボールとジャガイモ、ブラウンソース、コケモモの一皿を誤って食べ、その料理をとても気に入りました。次の食事で、男性は初めて、自分と他の入居者の料理が違うことに気づきました。その日は職員に勧められて自分の食事を食べましたが、翌日には「自分だけこんなまずい特別食は嫌だ」と食べるのを拒みました。

[15] 3歳から17歳までの性的行為に関する子どもの支援を行う機関。精神医学的問題に苦しんでいる子供たちの支援も行っている。

その後、スタッフが妻に相談すると、妻は厳しい言葉で、ヴィーガン食（完全菜食）以外のものを与えないよう強く求めました。彼女は、肉や「加熱された死体」を食べることは彼（および彼女）の道徳的信念に反していると述べています。スタッフは数日間、この方針に従おうとしましたが、男性は毎回大声で抗議し、勝利と喜びを持って、テーブルの隣人が残したものを食べることに成功することがあります。

ユニットマネージャーやスタッフはどうすればいいのでしょうか？
男が肉を食べることを許すべきでしょうか？妻には何と言えばいいのでしょうか？イスラム教徒でポークチョップが好きな男性でも評価は同じでしょうか？

１５．経済的援助を受ける条件として離婚を求めてよいか？

マリアムは35歳で、10歳、8歳、4歳の3人の子供を一人で育てています。 彼女は、失業し、失業給付を受ける資格を失い、社会サービスからの生活支援を申請しています。 調査の結果、マリアムは既婚者であることが明らかになりましたが、マリアムは、男性が彼女のもとを離れ、1年ほど前に母国に戻ったと述べています。 彼女は、男性は、彼女との接触を望んでいないと主張していますが、それでも離婚を申請していません。 その恥はあまりにも大きく、まだスウェーデンに住んでいる男性の親族からの報復のリスクもあると言う。

彼女はその男性と連絡が取れていないため、彼の経済状況に関する情報を得ることができません。 男性は彼女を捨て、母国に引っ越して以来、彼女にも、子供たちにも送金していません。 マリアムは、家賃２か月分を滞納しているため、自暴自棄になっている。 さらに、彼女の真ん中の子供は、非常に高価な特別な食事を必要とする病気を患っている。

社会サービスはどのような配慮をすべきなのでしょうか？どう行動すべきでしょうか？

１６．成人した本人をどのように守るか？

軽度の知的障害のある19歳の女性の父親が、娘がいると聞いた市の個人・家庭福祉担当部署に電話をしました。

父親は、娘がインターネットでかなり年上の男性と知り合い、その後家から姿を消したため、心配していると伝えました。

父親は、その男性に暴行と性的な嫌がらせの有罪判決を受けた前歴があるという確かな情報を得たと話し、男性の住所を訪ねて娘に会ってほしいと求めました。そこで、ソーシャルワーカーと成

人支援部門のアウトリーチ担当者が予告せずに訪問すると、女性はその住居にいました。年上の男性のほかに、30歳代の男性もいました。

職員は室内には通されず、玄関で女性と会いました。女性は口数が少なく、「元気です」「福祉の担当者とは関わりたくありません」と話しました。台所で会話を聞いていた年上の男性が玄関に出てきて、父親が心配する必要はなく、彼女は成人しているので自分のしたいことを自分で決められる、と職員に言いました。

職員は二人とも不安を覚え、女性の安全が心配だという点で意見が一致しました。しかし、部署の責任者と相談した結果、この事例で措置を講じる法的根拠はないと判断しました。

この訪問からおよそ１年後、年上の男性は売春の斡旋などで懲役６年の判決を受けました。19歳の女性は男性の住居に閉じ込められ、売春をさせられていました。

社会サービスは、これを防ぐために何かできたでしょうか。できたとすれば、どのようなことだったでしょうか。

１７．HVB施設で危険な入所が発生した場合、どのように行動しますか？

ある日の深夜、ハビブは、破壊行為と窃盗で警察に拘束された。社会サービスの決定により、緊急でHVB[16]施設に収容されることになった。彼は16歳で、新しく到着した同伴者なしの庇護（移民）希望者であると主張しているが、移民局に登録されていない。HVBユニット到着後、尿サンプルを提出したところ、大麻を吸引したことが判明した。収容の決定は、移民局での亡命手続きの開始と市の指示を待つ間、数日間延長された。

ハビブが入っているHVBユニットは 14 歳から 18 歳までの若者を対象としているが、施設のスタッフは、ハビブが少なくとも 20 歳以上であると考えています。ハビブが若い居住者の 1 人とヘッドフォンを交換し、別の居住者がその交換は麻薬のためだったと述べているという事が判明したことによって、状況はさらに複雑になった。

その後、HVBスタッフは、他の若者たちへの配慮からハビブの早期退所を求めたが、社会サービスは、今後、数日で代替の宿泊施設を見つけることはできないと述べている。

状況はどのように解決されるべきでしょうか？ HVB宿泊施設のスタッフはどのようにすべきで、社会サービスはどのように考え、どのように行動するべきでしょうか？

[16] Children and young people who have arrived in Sweden without their parents live in HVB homes.

１８．圧倒的な状況下でのケア能力の欠如

４人の子供を持つ若い母親は、夫から長い間毎日のように虐待を受け、離婚を望んでいます。 夫は離婚を受け入れ、両親と同居します。彼はまた、離婚が完了するために必要な申請料を支払うことを約束しました。女性はこれを信用しましたが、男は約束通りの申請料を支払いません。

保険基金と公共職業安定所の間の手違いにより、この女性は傷病手当金が支払われず、経済的な問題を抱えることになりました。その後、生活保護を申請したが、夫婦はまだ結婚しており、夫の所得も査定に考慮しなければならないという理由で拒否された。

そして、女性は夫に「すぐに申請料を支払ってほしい」と頼む。食費や家賃など、基本的な生活必需品のための資金不足が深刻になっています。彼の回答は、「もし家賃を払っていないために立ち退くことになれば、子供の親権は自分一人が持つことになると考えているので、そのようなことはしない」、というものである。また、社会保険庁と公共職業安定所の間でも、何度も連絡を取り合っているが、何が問題になっているのかがわからないような状況です。

女性は再度、生活保護を申請し、離婚申請が登録されていない理由を説明しました。そして、女性は、申請料が確実に支払われるようにするのが自分の責任であることを知りました。 その後、彼女は知人からお金を借りようとしましたが、わずかな金額しか調達できませんでした。

しばらくして、彼女がひどく衰弱して入院したという事実が医療機関によって認識されました。その後、女性が3か月間、飢餓にさらされていたことが明らかになりました。 また、学校や幼稚園で食事が提供されるようになったため、状況は彼女ほどではありませんでしたが、子供たちも十分な食事をとることはできていませんでした。 女性は現在、離婚の申請を完了するために病院から支援を受けており、社会保険庁と雇用サービスの間の間違いが解消され、彼女は生活保護を受けています。

同時に、生活保護部門の管理者は、女性が子供の基本的なニーズを満たしていなかったために親としての責任を果たしていなかったことを調査部門に報告しました。 彼女によると、そのような調査は、進行中の親権紛争における夫への有利になるため、女性はこれに反対しています。

この問題の社会サービスの取り扱いを検討してください。 いつ、どのように、何か違うことができたでしょうか？ 現在の状況で何をすべきでしょうか？

１９．ホームレスだが、地元の自治体を離れたくない

ザラは23歳で、1歳の子供を持つ母親です。彼女は友人と暮らしており、最近では転貸借（又貸し）の契約期間が満了しています。しかし、新しい住まいは見つからず、友人たちもこれ以上彼女と子供を置いていくことを望みませんでした。

ザラが市の社会サービスに住宅の支援を求めると、市外にも範囲を広げて住まいを探すよう求められました。担当者は、福祉目的の住宅契約（sociala kontrakt）の枠を、ほかにも生活上の問題を抱えている人に使いたいと説明しました。住まいを失ったこと以外に問題のないザラには、ホステルでの緊急宿泊が案内されました。しかし、ザラを支えてくれる人は皆この市に住んでおり、本人はほかの市に移ることを考えられずにいます。

ザラが、住居申請の範囲を（自分の市以外に）広げることを拒否した場合、ザラの住居支援の申請を却下することは合理的でしょうか？
この場合、社会サービスは何をすべきでしょうか？（当時の最高行政裁判所（Regeringsrätten）には、人々に自治体からの移動を強制することはできないという判決（いわゆるナッカ[17]判決）があります。）

２０．Facebook でのクライエントからの軽蔑的なコメント

あるソーシャルワーカーがクライエントのFacebookページにアクセスしたところ、非常に軽蔑的な言葉で、自分に関するいくつかのコメントを投稿していることを発見しました。ソーシャルワーカーは、「醜い」、「愚か」、「騙されやすい」と表現されています。

ソーシャルワーカーはクライエントのホーム ページまたは Facebook ページにアクセスする必要があるでしょうか？ もしそうなら、それは、どのような状況でしょうか？ その場合、ウェブサイトに掲載されているものをどうするべきでしょうか。あるいは、クライエントと話し合うべき情報がそこにあるでしょうか？

上記の場合、ソーシャルワーカーは何をしますか？
何も見なかったことにする、担当者を替える、あるいは本人に直接この件を取り上げる、という対応について、それぞれどう考えますか。

[17] ナッカ市。スウェーデン中東部のストックホルム県にあるコミューン。

２１．ブログを書くソーシャルワーカー

あるソーシャルワーカーがブログで日常を語っています。
そのソーシャルワーカーは興味深い問題提起をすることで知られています。
したがって、主に同業者から多くのフォロワーがいます。
ある日、そのソーシャルワーカーは、非常に興味深いケースをフォロワーたちと議論することになりました。

ソーシャルワーカーは守秘義務を守るため、本人を特定できる情報をすべて変更し、事例を一般的な問題として紹介しました。ところが、ブログを読んだ家族には、身内の経験がもとになっていると分かりました。本人について敬意をもって書かれてはいましたが、家族は動揺しました。

ソーシャルメディア上で（非識別化された）事例を議論することは、まったく問題のないことなのでしょうか？それは、重要な同僚間の専門的な対話に貢献する方法となり得るのでしょうか？

２２．生徒にとって何が最善かについて、保護者と学校との間に対立がある

アントンは5年生で、集中することが非常に苦手です。教え方の調整と特別なサポートにもかかわらず、彼は授業についていくのが難しく、授業を妨害し、休憩時間にはしばしばクラスメートと衝突しています。両親は、アントンが注意欠如・多動症（ADHD）であることをクラス担任に伝えています。担当医から薬を勧められましたが、両親は反対しています。彼らは、学校のスタッフが十分な教育的スキルを持って、適切な方法で扱うならば、アントンの問題は解決すると考えています。

クラス担任の教師は、アントンの社会的および認知的発達に関する懸念について、学校保健・生徒支援チーム（elevhälsoteam）に連絡します。教師は、校長またはカウンセラーが両親を呼び出して、アントンの学校の状況について面談することを望んでいます。その際、クラス担任は、スクールカウンセラーを含む学校保健・生徒支援チームに、適切に学校に通えるように、アントンに薬を飲ませるように両親を説得することを望んでいます。カウンセラーが保護者に連絡してこの面談の予約を入れると、保護者は、「行くつもりはない」と答え、学校が再びその話題を出す場合は、アントンを別の学校に入れるつもりであると説明しました。

この状況で、スクールカウンセラーと学校管理者はどのように行動すべきでしょうか？

IX．スウェーデン学術団体SSRの倫理綱領[18]

学術団体SSRは、協会が組織する専門家グループのために、いくつかの職業倫理規範を作成した。最初の規範は、「ソシオノーム」に関するもので、1980年代半ばに開始された。この規範は1992年から改訂され、1996年には再策定された。しかし、倫理綱領という言葉自体は、これらの文書には使われていなかった。代わりに、それらはソシオノームのための倫理指針として指定された。

2000年代に入ってから、人事・労務などの人材分野専門職（personalvetare）の倫理綱領（2005年と2015年）、ソシオノーム／ソーシャルワーカーの新しい倫理綱領（2006年）、経済学者（2007年）、社会科学者（2010年）、心理療法士（2014年）の倫理綱領が作られた。 さらに、連盟の一部であるスウェーデン経営協会が、経営者の倫理綱領（2007年）を作成した。 連盟（SSR）は、引き続きこれらの倫理規定の改定と補足を行っていく予定である。2015年に人事・労務などの人材分野専門職とソーシャルワーカーの倫理綱領が新しくなったのは、その表れである。

１．推論と理論的な性格

これらの倫理綱領は、連盟が主催する専門家向けの研修コースなどで広く活用されている。また、この綱領は、かなり詳細で、推論や理論的な性格を持つという点で、学術的な教育の場にも適するように設計されている。

専門職の倫理綱領には、より簡潔に、より法律的に専門職のルールや指針を定めたものがある。一方、学術団体SSRは、より広い範囲で倫理綱領を作成し、基本的な倫理問題を設定し、専門職の基本的な倫理的価値と規範を明確にすることを意図して作成された。さらに、倫理綱領では、特定の専門分野における倫理的な個人的特性の問題を取り上げている。 そして、このプレゼンテーションは、いくつかの簡潔な倫理指針に要約され、指定されている。さらに、SSR倫理綱領の重要な特徴として、関連する専門分野における具体的な倫理的問題を記述したケーススタディ（検討事例）を付録として添付している。

２．倫理綱領の策定方法

連盟のソーシャルワーカー専門職の倫理綱領の策定方法は、関連する専門分野の経験豊富な代表者からなるリファレンスグループを結成し、リファレンスグループと協議しながら、倫理専門家に依頼して、倫理綱領の協議版を作成した。 この協議版は、多くの関連団体や分野の専門家に広く回

[18] 既に説明済みのことではあるが、元々はスウェーデン・ソーシャルワーカー連盟（1958年創設）が SSR の原義である。しかし、 その後、さまざまな関連専門職種がSSRが加わることにより、学術団体SSRと名乗るようになっている。 筆者が2004年にスウェーデン・ソーシャルワーカーの倫理綱領を翻訳した際にはすでに、このような説明がなされていた。従って SSR はスウェーデンのソーシャルワーカーだけの単体組織ではない。

覧され、協議された。連盟の会員には協議版に対して、コメントをする機会が与えられた。倫理専門家およびレファレンス・グループによる更なる作業の後、最終提案が連盟理事会に提出され、理事会はこの倫理綱領を採択している。

３．共通内容

学術団体SSRの倫理綱領は、デザインの類似性に加え、内容的にも共通点が多い。すべての倫理綱領において、専門性と人格は、一連の倫理指針の見出しとなっている。この見出しの下にある最初の指針は、専門職が「専門職は、仕事中においても、プライベートな時間においても、すべての人間が有する等しく高い価値を尊重しなければならない。」と述べている。もう１つの共通指針も、すべての倫理規範に登場するもので、「専門職は、社会的弱者の状態である個人や集団に対して専門職としての固有の責任を有している。」と述べている。

また、すべての倫理指針で、知識とスキルの継続的な向上の必要性が明確に示されている。

所属組織や職場との関係についても、共通の指針がある。例えば、業務の質を高く保つことや、職場の文化を育てることへの責任である。後者はしばしば、誰もが受け入れられ、互いを尊重し、親しみをもって接することができる職場づくりに寄与する、という形で示されている。

すべての倫理綱領は紙のバージョンで無料で注文でき、akademssr.seでも入手できる。

注と参考文献

1　スウェーデン社会サービス法（2001:453、SoL）第1章第1条。

2　定言命法のうち、本文で「一般化可能性」と呼ぶ定式は、自分の行為の格率が同時に普遍的な法則となることを望みうるように行為せよ、というものである。「個人の尊重」に関する定式は、自分自身においても他のあらゆる人においても、人間性を常に同時に目的として扱い、決して単なる手段としてのみ扱わないように行為せよ、というものである。原典はカント『道徳形而上学の基礎づけ』を Höffe, O. (2004), Immanuel Kant, Thales, Stockholm から引用している。

3　Blennberger, Erik (2005), Etik i socialpolitik och socialt arbete, Studentlitteratur, Lund. あわせて Brülde, Bengt (2003), Teorier om livskvalitet, Studentlitteratur, Lund を参照。

4　スウェーデン統治憲章（Regeringsformen、RF）第1章第2条。

5　Lundquist, Lennart (1998), Demokratins väktare. Ämbetsmannen och vårt offentliga etos, Studentlitteratur, Lund.

6　Blennberger, Erik (2013), Bemötandets etik, Studentlitteratur, Lund.

7　スウェーデン社会サービス法（2001:453、SoL）第1章第1条。

8　国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）の倫理に関する文書は、同連盟のウェブサイト（www.ifsw.org）を参照。

9　スウェーデン医師会とスウェーデン歯科医師会は、それぞれの倫理規定において「人間愛」を専門職の中心に位置づけている。

日本語訳に関する補足（2026年11月）

本訳は、2022年9月24日付の秦康宏訳をもとに、2026年11月に用語、事例の記述、注と参考文献を整えたものである。本文では、専門職を「ソーシャルワーカー」、その実践を「ソーシャルワーク」と表記した。スウェーデンの学位称号を指す箇所では「ソシオノーム」を用いた。以下の原典・法令に関する説明は、日本語版の補足である。

本文および注1・注7にいう社会サービス法は、倫理綱領の採択当時の法律（2001:453）を指す。2025年7月1日に新しい社会サービス法（2025:400）が施行されたため、本文の条番号は旧法のものとして読む必要がある。注4が参照するのは統治憲章である。

【原典】Akademikerförbundet SSR, Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare. 2015年9月18日理事会採択。参照した冊子は2017年5月印刷。 https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf

【法令確認】Sveriges riksdag, Socialtjänstlag (2025:400). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2025400_sfs-2025-400/